

FICHA DE AFILIAÇÃO**DADOS PESSOAIS**

Nome / Razão Social:

RAMOS E RIBEIRO TRANSPORTES

CPF / CNPJ:

08.751.651/0001-25

RG / Insc. Est:

PJ

Data de Nascimento:

11/02/1974

Endereço:

RUA DOUTOR SEBASTÃO MONACO

Complemento:

casa

Bairro:

Parque das Primaveras

CEP:

17512-680

Cidade:

Marília

UF:

SP

Celular:

62993934589

Celular:

62993934589

Fixo:

19

Email:

kolobi2013cf@gmail.com

DADOS DO VEÍCULO☐ Passeio☐ Motocicleta

Marca:

MERCEDES-BENZ

Modelo:

Axor 2540 S 6x2 2p (diesel)

☐ Caminhão☐ 4 Portas

Renavam:

00984021450

Chassi:

GGUG76B8YHHGG

☐ Camionete(a)☐ Especial☐ Outros☐ 2/3 portas

Placa:

HSI1E76

Ano/Modelo:

Axor 2540 S 6x2 2p
(diesel)

Combustível:

Cor:

Código FIPE:

509246-9_2008-3

CONTRIBUIÇÕES**CONCORDO COM A MENSALIDADE E PARTICIPAÇÃO PARA ACIONAMENTO EM CASO DE ROUBO, FURTO, COLISÃO OU PERDA TOTAL:**

- **MENSALIDADE MÉDIA** no valor de **R\$ R\$ 495,33** referente à **3.50 cotas(s)**, de acordo com a tabela e valores FIPE vigente.
- **AJUDA PARTICIPATIVA** calculada sobre **10,00%** do valor FIPE vigente, **não podendo o valor resultante ser inferior a R\$ R\$ 0,00**, segundo a tabela de veículos e participações vigente, disponível na HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS e conforme regulamento.
- **VENCIMENTO** da primeira mensalidade para _____ e demais todo dia _____ de cada mês.

Observações:

{[obs.veic]}

BENEFÍCIO(S) INCLUSO(S), OPCIONAIS e TERCEIRIZADOS

→ Proteções em Todo Território Nacional., → Furto, Roubo, Colisão ou Perda Total., → Incêndio por Colisão., → Fenômenos Naturais.,

Declaro estar ciente de todas as cláusulas, condições e exigências do Regulamento Interno da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS. Concordo que o amparo do veículo estará ATIVO em 24hs após o cadastro. A proteção do serviço de Assistência 24hs e Proteção à 3º (terceiro), quando contratado, entrará em vigor após 48hs do cadastro. Quando exigido rastreador a ativação da proteção à roubo ou furto se dará após a instalação do equipamento conforme (Art. 7º, a) - RI). Tenho ciência que o não pagamento do boleto na data do vencimento acarretará a suspensão dos benefícios e socorro mútuo no próximo dia.

Associado

HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS

25/04/2025

TERMO DE CIÊNCIA DE RESPONSABILIDADEEU RAMOS E RIBEIRO TRANSPORTES CPF: 08.751.651/0001-25 Nacionalidade: _____ Estado
Civil _____ Profissão: _____ cito à _____,

Pelo presente Termo de Ciência e Responsabilidade, declaro que fui informado sobre as normas da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS e que tenho pleno conhecimento do presente Regulamento Interno, principalmente quanto as normas limitadoras de direitos como depreciações, carências, eventos não amparados (Capítulo IV Art.31º - RI), ajuda participativa (Art.21º - RI), utilização de peças usadas e similares e que o amparo terá início depois de 24 (vinte e quatro) horas contados da assinatura da ficha de afiliação (art.7º - RI).

Declaro ter sido informado antes da filiação e que tenho conhecimento de que a Associação de Proteção Veicular, Socorro Mútuo e Benefícios HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS é uma associação de socorro mútuo, ou seja, realizam entre os associados a divisão de suas despesas pretérita, tendo em base legal na Constituição Federal e Código Civil, não se confundindo, em nenhuma hipótese, com seguro empresarial. Portanto, é regida exclusivamente pelas leis referente à associações civis, pelo seu ESTATUTO e REGULAMENTO INTERNO.

Igualmente, declaro ter sido informado no momento da afiliação e tenho plena ciência que em caso de inadimplência não terei nenhum amparo e socorro mútuo da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS. Considerando inadimplente e de pleno direito em mora, independente da notificação ou interpelação, quando não pagar minha mensalidade (obrigação positiva e líquida) na data do vencimento.

Por derradeiro, declaro ter recebido em mãos o Regulamento Interno, Regulamento de danos a terceiros e manual da Assistência 24 Horas.

25 de abril de 2025

Associado**RECIBO**Recebemos do (a) Sr. (a) **RAMOS E RIBEIRO TRANSPORTES** a quantia de **(R\$ 0,00) zero**Forma de Pagamento: ☐ Dinheiro ☐ Débito ☐ Crédito ☐**Proveniente a:**☐ Taxa de Filiação ☐ Roubo, Furto e Colisão ☐ Proteção à Terceiros ☐ Instalação de Rastreador
☐ Assistência 24horas ☐ Taxa de Transferência/Substituição de Placa ☐

Fica o (a) associado (a) ciente quando aos custos dos benefícios oferecidos: taxas administrativas e rateio, estes serão cobrados através de boletos bancários com vencimentos mensais.

25 de abril de 2025

HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS**REGULAMENTO INTERNO DE SOCORRO MÚTUO AO ASSOCIADO COM PRINCÍPIOS QUE REGEM A ASSOCIAÇÃO****PREÂMBULO**

Prezado(a) associado(a), este Regulamento Interno estabelece as regras para usufruir do socorro mútuo e benefícios da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, normas as quais são informadas previamente e que também são entregues em mãos ao associado no momento da afiliação. Destarte, torna-se imprescindível a leitura e compreensão deste regulamento, visto que, para usufruir dos benefícios oferecidos é necessário o cumprimento de todas as regras aqui determinadas e pelos comunicados e portarias sancionadas pela Diretoria Executiva e levada ao conhecimento dos associados pelas ferramentas de comunicação disponíveis, na sede da associação e também através de publicação no site.

O socorro mútuo surgiu a partir da ideia de ajuda mútua, que é uma forma de cooperação recíproca para alcançar os objetivos de um grupo. Com essa ideologia a associação visa proporcionar ao associado o amparo

necessário por meio da divisão das despesas já ocorridas (certas e passadas) entre todos os associados.

A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR, SOCORRO MÚTUO E BENEFÍCIOS HARMONY é uma sociedade civil sem fins lucrativos, constituída na modalidade de associação, legalmente instituída com base na Constituição Federal em seu artigo 5º, inc. XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, bem como no Código Civil em seu artigo 53 e seguintes e tem como objetivo a defesa e promoção dos interesses de seus associados, lhes oferecendo um rol de benefícios e amparo por meio do socorro mútuo, fundamentado pelo princípio do associativismo, que se visa a proteção dos seus associados e de seu patrimônio além, de oferecer benefícios através do PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR.

Portanto, por não se tratar de empresa seguradora, não são aplicáveis à Associação as normas da Lei de Seguros, que é totalmente distinto do objetivo e atividade de associação, sendo a ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR, SOCORRO MÚTUO E BENEFÍCIOS HARMONY regida exclusivamente pelas leis referente à associações civis, pelo seu ESTATUTO e REGULAMENTO INTERNO, cujas disposições estão aqui apresentadas.

A HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS rege-se nas suas relações com os associados pelos seguintes princípios:

Eticidade: A HARMONY pauta sua conduta na boa-fé, lealdade e confiança, visto que coloca de forma prévia para aqueles que pretendem fazer parte do grupo, bem como aqueles que já são associados a sua atividade e natureza, deixando bem claro não ser um seguro empresarial, mas um grupo fechado de pessoas que realizam entre si a divisão de suas despesas pretéritas, bem como expõe previamente as normas que regem esse grupo, principalmente sobre as situações que serão objeto de amparo e as que não serão amparadas.

Regras claras, precisas e escritas: Todas as normas do grupo são escritas de forma simples e anteriores ao fato, tendo a pessoa, no momento da afiliação, sido informada de forma prévia sobre o teor e, depois de afiliado, recebido documentos contendo de forma simples e concreta os limites do grupo.

Função Social do Regulamento: As normas foram criadas pela HARMONY para atender os seus fins sociais e, em especial, ao bem comum, sendo aplicadas a todos associados sem distinções. Nesse sentido, antes da afiliação a associação pede que, voluntariamente, dê ciência de tais regras e que se comprometa a cumpri-las, extrajudicial e judicialmente, na sua totalidade em prol da coletividade.

CAPÍTULO I

DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

Art.1º - Para o programa de socorro mútuo e/ou benefícios o associado deve, voluntariamente, no momento de associar indicar seu interesse na participação, incluindo no termo de afiliação os benefícios/atividades que deseja, se comprometer a contribuir com as cotas necessárias referente à administração e divisão das despesas ocorridas entre os membros, bem como realizar o pagamento da taxa de afiliação diretamente para o representante legal da associação ou diretamente para a associação. A taxa de afiliação não corresponde a uma mensalidade e sim, ao custo para ativação das proteções e benefícios oferecidos. É exigida a cada placa cadastrada, válida para novas afiliações, transferências de titularidade, transferências de veículos, entre outros.

a) Para se tornar associado da ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR, SOCORRO MÚTUO E BENEFÍCIOS HARMONY, é necessária assinatura no termo de afiliação, acompanhada dos seguintes documentos:

I - Pessoa Física:

- 1) CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
- 2) CRLV ou CRV atualizado do veículo, ou nota fiscal do comprador ou fabricante veículo 0km;
- 3) Comprovante de endereço, dos últimos 3 (três) meses.

II - Pessoa Jurídica:

- 1) CNH - Carteira Nacional de Habilitação do representante legal;
- 2) CRLV ou CRV atualizado do veículo, ou nota fiscal do comprador ou fabricante veículo 0km;
- 3) Comprovante de endereço, dos últimos 3 (três) meses;
- 5) Contrato ou Estatuto Social e sua última alteração;
- 5) Cartão CNPJ (que poderá ser emitido via internet);

b) Para afiliação os documentos necessários não podem estar vencidos ou atrasados e o veículo deve estar livre de quaisquer ilegalidades de sua procedência que sejam JUDICIAIS, IMPEDIMENTOS GERAIS e DE

TRANSFERÊNCIAS, BUSCA E APREENSÃO deferidos, entre outras. Para que seja possível o cadastro, o futuro associado deve primeiro regularizar todos impedimentos, os pneus devem estar em condições de circulação, CNH em dias.

c) *É obrigatório que o termo de afiliação seja devidamente preenchido em todos seus campos, incluindo 2 números de telefone de contato, e-mail entre outros e todas assinaturas devem estar de acordo com documentos apresentados. Caso contrário, o cadastro ficará suspenso, com o veículo sem nenhuma proteção conforme prazos mínimos, até que seja regularizada a assinatura e demais pendências*. É extremamente proibido cadastrar telefone representante legal da associação, caso isso ocorra o mesmo será penalizado e o contrato será anulado.

d) É de responsabilidade do colaborador, consultor ou parceiro credenciado a vistoria para afiliação do veículo através de fotos e ou vídeo com data narrada, que devem estar de acordo com os padrões exigidos pela associação e, entregues para afiliação juntamente com termo de afiliação e demais documentos.

e) Obrigatoriamente o colaborador, consultor ou parceiro credenciado deve entregar o termo de afiliação ORIGINAL devidamente assinado conforme documento apresentado, a vistoria para afiliação do veículo através de fotos e ou vídeo com data narrada, e demais documentos na mesma data do termo de afiliação assinado ao departamento de cadastro. Sob pena de responsabilidade, no caso de não entrega, de responder e arcar por todos eventos e serviços solicitados pelo associado dentro do prazo legal aqui estipulado conforme Art.7º. Sob nenhum aspecto a associação HARMONY se responsabilizará por falhas ou má conduta de tais profissionais.

f) Para termos de afiliação previamente enviados pelas vias digitais, segue as mesmas regras do Art.1º, e), tendo o colaborador, consultor ou parceiro credenciado o prazo de até 3 (três) dias úteis, 72 (setenta e duas) horas para entrega do termo de afiliação ORIGINAL ao departamento de cadastro na sede da associação, ou pelo meios digitais fornecidos pela associação.

§1º No caso de escolher a associação de socorro mútuo, o associado deve indicar o veículo o qual pretende o amparo no caso de despesas ocorridas, devendo este ser previamente cadastrado junto à HARMONY, através de registro realizado por um colaborador, consultor ou parceiro credenciado, arquivando-se fotos e todos os documentos pertinentes.

§2º Para cada veículo indicado e afiliado será cobrado, através de boleto bancário ou outra forma que venha a ser estabelecida pela HARMONY, uma mensalidade, a título dos custos administrativos, proteções, benefícios e rateio das despesas ocorridas (parte variável, a depender do número de despesas apuradas). O valor da referida mensalidade é referente às despesas do mês anterior (passadas e certas), sendo atualizada conforme necessidade do grupo. Os custos para identificação de títulos pagos junto à carteira de cobranças do banco e postagem poderão ser cobrados individualmente, anexos ao seu valor total.

a) É de inteira responsabilidade do associado reclamar o envio do boleto, quando não recebido até o correspondente dia de vencimento.

b) Em caso de não recebimento do boleto, conforme cláusula a), este também é disponibilizado de outras formas, tais como: e-mail, código de barras vias SMS, sede da associação, pix, telefone da associação e também no site da HARMONY, www.harmonyclub.com.br.

c) O não recebimento do boleto não o exime da responsabilidade pelo seu pagamento, visto que a mensalidade é referente às despesas do mês anterior, período em que o associado se comprometeu a participar do rateio e também por usufruir dos benefícios.

bd) A mensalidade é referente aos custos e despesas pretéritas, ou seja, o associado realiza o pagamento dos benefícios e despesas no mês subsequente.

§3º Através da avaliação do veículo por meio da Tabela FIPE vigente e dos benefícios escolhidos, será definida a cota participativa e, conseqüentemente, o valor da mensalidade. Sabendo que a parte da mensalidade é proveniente do rateio das despesas verificadas e, seu valor é ajustado de acordo com a cota participativa com oscilação máxima prevista de R\$10,00 (Dez Reais) por cota, com variação mensal, trimestral, semestral ou

anual.

§4º As proteções e benefícios oferecidos pela HARMONY são de âmbito nacional, independente onde esteja o veículo, o associado terá direito ao benefício, estando devidamente em dias com suas obrigações e de acordo com todas as regras descritas neste regulamento. Porém, quando se tratar de novas afiliações a regiões distantes + de 500 (quinhentos) quilômetros da sede Goiânia, para os primeiros cadastros, faz-se necessário prévia análise e liberação por parte da Diretoria Executiva para liberação de destes novos cadastros à estas regiões. Isto se dá em preocupação e visão para um bom atendimento aos associados destas regiões principalmente, no que tange o prévio credenciamento de PARCEIROS e PRESTADORES de serviços.

§5º O associado inadimplente não tem direito a nenhum amparo e benefício oferecido pela HARMONY. Considera-se inadimplente e de pleno direito em mora, independente de notificação ou interpelação, o associado que não pagar sua mensalidade (obrigação positiva e líquida) na data do vencimento. A associação reserva-se ao direito de incluir nos órgãos de proteção ao crédito ou protesto, os casos que o associado não quitar todo e qualquer débito legal no prazo de 30 (trinta) dias após vencimento, sendo enviada antecipadamente uma notificação avisando sobre os valores e prazos para regularização dos débitos.

§6º O associado que realizar o pagamento do boleto em atraso voltará a ter o amparo e benefícios da HARMONY CLUBE após 72 horas, 03 (três) dias úteis, contados da data do pagamento do boleto em atraso. O evento ocorrido no período de inadimplemento não terá amparo. O associado que atrasar deve entrar em contato ou comparecer à sede da HARMONY apresentando o veículo para revistoria, realizar o pagamento da mensalidade em atraso, taxa de reativação, sem esta verificação, em nenhuma hipótese a associação receberá novo boleto com o valor da mensalidade. Em caso de atraso de mais de 90 (noventa) dias, para o associado poder usufruir novamente dos benefícios e socorro mútuo, será cobrado os débitos em aberto, novas taxas para afiliação, nova vistoria e assinatura de novo termo de afiliação.

a) O associado que atrasar por mais de 05 (cinco) dias deve, obrigatoriamente, apresentar o veículo na sede da associação para revistoria e realizar o pagamento da mensalidade. Portanto, para o associado que não tem condições de comparecer à sede da associação para regularizar seus débitos, permite-se que este associado envie, pelos canais de comunicação, aplicativo, e outros, um vídeo, de celular ou outro equipamento compatível, com data atual narrada, mostrando todo veículo, começando pelo chassi, distanciando-se cerca de 3 metros do mesmo em uma volta de 360 graus. A partir da aprovação do vídeo, o associado receberá um novo boleto com o valor da mensalidade.

§7º Após 90 (noventa) dias de atraso, para o associado poder usufruir novamente dos benefícios e socorro mútuo, será cobrado os débitos em aberto, novas taxas para afiliação, nova vistoria e assinatura de novo termo de afiliação.

§8º Independente de quem seja o condutor, o amparo por meio do socorro mútuo será feito exclusivamente ao associado, salvo se o condutor estiver dentre uma ou mais hipóteses elencadas no Art.30º, situação que não terá amparo ao associado. Apenas o associado ou a quem outorgou poderes específicos poderá fazer o pedido de amparo do grupo. O atendimento será também exclusivo ao associado, bem como as informações serão apenas a este.

A mensalidade é referente aos custos e despesas pretéritas, ou seja, o associado realiza o pagamento dos benefícios e despesas a posterior, no mês subsequente.

§9º O associado inadimplente não tem direito a nenhum amparo e benefício oferecido pela HARMONY. Considera-se inadimplente e de pleno direito em mora, independente de notificação ou interpelação, o associado que não pagar sua mensalidade (obrigação positiva e líquida) na data do vencimento. A associação reserva-se ao direito de incluir nos órgãos de proteção ao crédito e ou protesto, os casos em que o associado não quitar todo e qualquer débito legal no prazo de 30 (trinta) dias após vencimento, sendo enviada antecipadamente uma notificação, ou contato via telefone, avisando sobre os valores e prazos para regularização dos débitos.

§10º Os benefícios e amparo por meio do rateio, indicados nesse regulamento, só poderão ser gozados se o associado não estiver inadimplente. Será considerado inadimplente o associado que não realizar o pagamento do boleto na data de vencimento, sendo constituído em mora no primeiro dia após o vencimento, independente de

interpelação judicial ou extrajudicial.

Art.2º Após a afiliação, todo associado se compromete, em prol da coletividade, participar do rateio das despesas por um período mínimo de 90 (noventa) dias. Poderá realizar o seu direito de não permanecer associado, no entanto, em relação à obrigação pecuniária, terá que realizar a quitação dos valores, sob pena de cobrança e seus efeitos. O associado que se desassociar por quaisquer motivos, antes de completado o período mínimo de participação no socorro mútuo pagará multa correspondente ao valor da média da divisão de prejuízos (MDP) dos 3 (três) últimos meses, referente à sua cota de socorro mútuo, multiplicada pelo número de dias faltantes (90-dias que permaneceu associado) para o término de seu período mínimo de associação, mais o valor referente a 1,5 vezes a taxa de administração (TA) referente à sua cota de socorro mútuo, sendo definida pela seguinte fórmula: $MDP \text{ (em dias)} \times (90-DPF) + (1,5 \times TA) = \text{Valor da multa}$.

Art.3º Além do período citado no Art.2º, caso o associado tenha recebido ou venha a receber qualquer indenização por roubo, furto, colisão ou perda total junto à associação HARMONY, de forma a dar continuidade ao socorro mútuo e solidariedade do grupo, o associado se compromete a participar por um período mínimo de mais 6 meses (seis meses), a contar da data do seu evento, sendo participante do rateio de despesas.

Parágrafo único - A HARMONY poderá deduzir o valor indicado no Art.3º, no momento do pagamento do benefício integral, ou firmar instrumento particular com associado, de modo a garantir o melhor funcionamento da associação e, de consequência, crescer cada vez mais e aprimorando os benefícios e vantagens oferecidos.

Art.4º A desfiliação antes dos prazos estabelecidos nos Art.2º e Art.3º, sem a total quitação, traz o direito da cobrança dos valores em aberto, além de outras providências cabíveis. Em nenhuma hipótese, terá qualquer direito a ressarcimento de valores quanto de sua desfiliação, mesmo no caso de venda do veículo ou qualquer outro motivo, será considerado o cálculo de multa com base no Art.2º, mais 3.5 vezes o valor da taxa de administração.

Art.5º Caso o associado se envolva em mais de 2 (dois) eventos no período de 12 (doze) meses, haverá incidência de multa correspondente a duas vezes o valor da ajuda participativa a título de acionamento.

Art.6º O associado que desejar se desfiliar, primeiramente deve quitar suas pendências, caso haja, e notificar a associação HARMONY CLUBE através de termo de desfiliação, devidamente assinado, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias após vencimento original de sua mensalidade, evitando sua participação no rateio do mês subsequente. Para associados que tenham instalado em seu veículo equipamento rastreador ou localizador, este é cedido em comodato, e deve ser realizada a retirada e devolução do equipamento, na data informada.

Parágrafo único - A exclusão dos associados far-se-á:

- I - Por decisão da Diretoria Executiva, se o associado praticar atos que firam os interesses normativos, subjetivos ou finalidades da associação, ameaça ou lesão corporal contra funcionários da HARMONY ou contra associados.
- II - Por falta de pagamento das mensalidades ou qualquer outra obrigação pecuniária assumida;
- III - Por análise da Diretoria Executiva dos riscos que o associado possa oferecer ao bem-estar da associação;
- IV - Associado que agir contra as normas do grupo.
- V - A Exclusão sempre será por meio de processo administrativo que assegure ao interessado, oportunidade de contraditório e ampla defesa, cabendo recurso a Diretoria. O prazo do recurso será de até 05 (cinco) dias, contados da intimação da decisão, devendo apresentar defesa escrita endereçada à diretoria, mantendo-se inerte o associado, efetivar-se-á sua exclusão.

CAPÍTULO II

DAS CONDIÇÕES DO SOCORRO MÚTUO E PROCEDIMENTOS GERAIS PARA O PAGAMENTO OU REPARO

Art.7º O Associado passará a ter direito a usufruir dos benefícios e do socorro mútuo, tais como, divisão das despesas originadas por roubo, furto ou colisão em até 24 (vinte e quatro) horas, após o pagamento da taxa de afiliação, assinatura do termo de afiliação e regulamento interno, bem como o cadastramento no Sistema de Gerenciamento do Associado (SGA). Já o serviço de assistência 24 horas e proteção a terceiro (quando contratado) e demais benefícios oferecidos através de parcerias, entrará em vigor em até 48 (quarenta e oito)

horas automaticamente, a partir da data registrada no termo de afiliação.

a) Todos os veículos com obrigatoriedade de instalação de equipamento rastreador/localizador conforme Art.11º, a ativação ao amparo ROUBO ou FURTO se dará somente após a instalação do equipamento supracitado. Para requerimento e utilização de amparo, quando disponível ao modelo do veículo cadastrado, segundo tabela de veículos e participações vigente, do benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, será exigido o prazo de carência de 30 (trinta) dias após data de afiliação.

Art.8º O Benefício de socorro mútuo em relação a roubo, furto, colisão e perda total, bem como outros benefícios indicados nesse regulamento como, veículo reserva em caso de evento de colisão, benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, quando disponível ao modelo de veículo cadastrado, será oferecido através da divisão dos prejuízos ocorridos entre os próprios associados. A contabilização destas despesas é iniciada a partir de 08 (oito) dias após vencimento do boleto no mês vigente e encerrando-se 30 (trinta) dias após, no mês subsequente, ou seja, com 30 (trinta) ou mais dias, emitindo assim a mensalidade com vencimento para o próximo dia 12 (doze) ou 22 (vinte e dois), ou seja, com até 30 (trinta) ou mais dias após o fechamento das despesas ocorridas.

Parágrafo único - Para o benefício do socorro mútuo oferecido através da divisão dos prejuízos ocorridos, conforme Art.8º, inclui-se também a inadimplência que deverá ser rateada até o 3º (terceiro) mês subsequente.

Art.9º Os associados cadastrados antes do fechamento geral das despesas podem participar de ajudas ou complementos anteriores à data de seu cadastro ou até mesmo participar de ajuda e complementos referentes ao mês de seu cadastro, desde que seu cadastro seja realizado antes da geração dos boletos. O novo associado se compromete a colaborar com o grupo no pagamento referente ao socorro mútuo e complementos anteriores ao seu cadastro.

Art.10º Sobre admissão de associados poderá a HARMONY recusá-lo em até 07 (sete) dias, contados a partir da data de assinatura e entrega do termo de afiliação, no caso de eventual recusa será informado ao interessado. Os valores eventualmente pagos a título de afiliação serão devolvidos, sendo descontados, quando ocorrer, os valores referentes aos serviços prestados por terceiros e equipamentos. O associado tem o direito de desistir de sua afiliação em até 07 (sete) dias e receber o valor referente à sua taxa de afiliação com os devidos descontos, caso a desistência seja superior a 07 (sete) dias, o associado não terá direito a receber de volta os valores pagos pela afiliação e serviços recebidos.

Art.11º É exigido para todo e qualquer veículo movido a Diesel e para todos veículos movidos à gasolina/álcool ou GNV, que for considerado especial, tenha seu valor pela FIPE vigente ou nota fiscal acima de 50 (cinquenta) mil e também, todos veículos acima de 35 (trinta e cinco) mil, visados, conforme tabela de veículos e participações, a instalação de antifurto rastreador/localizador, quando a Diretoria Executiva achar necessário. O associado que não instalar o equipamento, não terá proteção à roubo ou furto do veículo. A comprovação da instalação será feita mediante apresentação de recibo de instalação emitido pelo PRESTADOR ou, mediante inspeção por um colaborador da HARMONY. O comprovante deve ser entregue na sede da associação em até 5 (cinco) dias, corridos da data de cadastramento do veículo, após este período a constatação de instalação deverá ser feita por meio de inspeção. Em qualquer hipótese, o associado somente será amparado à roubo ou furto mediante apresentação antecipada do comprovante de instalação.

§1º A HARMONY não terá comprometimento com o pagamento de rastreador de TERCEIROS e também da MONTADORA. Sendo este, de total responsabilidade do associado, que deve manter em dia o pagamento da manutenção e garantindo assim a funcionalidade do equipamento. Não sendo possível rastreá-lo ou monitorá-lo, o veículo não será, em nenhuma hipótese, amparado pelo grupo em casos de roubo ou furto. Ao término do vencimento do contrato com TERCEIROS ou com a MONTADORA, o associado deve informar a HARMONY para fazer a instalação do equipamento indicado pela associação Quando disponível ao modelo do veículo cadastrado, para requerimento de utilização de amparo do benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, será exigido o prazo de carência de 15 (quinze) dias após data de afiliação. Quando exigido pela diretoria, a comprovação da instalação será feita mediante apresentação de nota fiscal ou recibo de instalação ou mediante inspeção por um colaborador da associação.

Parágrafo único - Será obrigatório o equipamento de monitoramento rastreador/localizador a todos os veículos movidos a Diesel, veículos visados à roubo ou furto, para os veículos movidos à gasolina/álcool ou GNV que for considerado especial por motivos de roubo e furto, a partir de 80 (OITENTA) mil ou, por ter equipamentos som/rodas/DVD/ motores especiais, peças importadas etc., que possa contribuir para danos nos veículos e aumentar as despesas do grupo, conforme tabela de veículos e participações vigente.

Art.12º O PRESTADOR, através da pessoa responsável pela instalação é obrigado a fazer uma análise na parte elétrica e mecânica do veículo, para averiguar defeitos antes da instalação. O associado ou responsável pelo veículo será avisado sobre os possíveis defeitos do veículo e assinará o laudo técnico dando autorização para a instalação, caso os defeitos diagnosticados não atrapalhem o bom funcionamento do antifurto rastreador/localizador.

Art.13º A HARMONY não pagará prejuízos causados por instaladores, sendo estes de responsabilidade do PRESTADOR, na pessoa responsável pelos seus atos e serviços prestados.

Art.14º A divisão das despesas ocorridas por meio do socorro mútuo será limitada ao valor máximo de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com base na tabela FIPE vigente, sendo o amparo ao associado no percentual de até 100%, salvo as hipóteses desse Regulamento que prevê o amparo em percentual menor em razão de depreciação:

§1º A qualquer momento e para todos os casos de evento de previsão de amparo ao associado por perda total, roubo ou furto, a HARMONY fará pesquisa de leilão pelo motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto, que foi indenizado por algum outro órgão, seja ele público ou privado.

§2º Caso o veículo por motivo de perda total, roubo ou furto tenha chassi remarcado, seja procedente de leilão pelo motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto, que foi indenizado por algum outro órgão, seja este público ou privado, CSV (Certificado de Segurança Veicular) conforme Art.14º §7º, terá uma desvalorização de 30% (trinta por cento) na tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo.

§3º O veículo recuperado e constatado que houve remarcação do chassi após roubo ou furto, não caracteriza direito ao benefício integral em 100% sobre a FIPE vigente, por motivos de descaracterização do veículo e/ou desvalorização de mercado, nessa hipótese será realizado o reparo ou pagamento integral, a forma de amparo será feita conforme Art.15º.

§4º Na hipótese em que, após o roubo ou furto, o veículo for encontrado incendiado (carbonizado), submerso em rios, lagos, represas, tanques de água, entre outros, a reparação dos danos atingirá o teto máximo de 70% (setenta por cento) em sua referência a tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo.

§5º No caso de roubo ou furto em que houver a recuperação do veículo, caso requerido o amparo, a HARMONY cobrirá os reparos necessários, exceto os relativos à acessórios, sendo obrigatório por parte do associado o pagamento da cota de participação para ter direito aos reparos necessários.

§6º Se o veículo for procedente de leilão em razão de busca e apreensão, financiamento, devolução amigável ou rescisão contratual, este terá 15% (quinze por cento) de desvalorização sobre o valor da tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo.

§7º Se houver registro de CSV (Certificado de Segurança Veicular) no documento do veículo em razão de leilão pelo motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto, que foi indenizado por algum outro órgão, seja este público ou privado, alterações estruturais no veículo, este terá uma desvalorização de 30% (trinta por cento) na tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo. Com exceção para os casos em que o registro CSV (Certificado de Segurança Veicular) no documento do veículo tenha sido por instalação de adaptações que possibilitem a dirigibilidade para pessoas especiais (PCD, PNE), somente nestes casos não haverá depreciação.

Parágrafo único - Não haverá redução no valor da mensalidade seja a título dos custos administrativos, proteções, benefícios e rateio das despesas ocorridas, com relação a qualquer depreciação indicada neste regulamento pois, no caso de colisão, o custo das peças de reposição e mão de obra se aplica na mesma

proporção para todos veículos.

§8º O valor do veículo é atribuído unicamente pela tabela FIPE vigente, realizado com base no ano de fabricação do veículo, sendo o modelo apenas um referencial para alteração da versão do veículo. Poderá ser utilizada como referência a consulta de outros sites tais como: www.webmotors.com.br ou www.molicar.com.br, para auxiliar a comprovação de versão e modelo do veículo quando não disponível seu valor junto à FIPE. Caso o veículo não tenha seu preço médio localizado junto à tabela FIPE ou pelos sites citados, serão usadas outras fontes de informações locais ou nacionais para poder ajustar o valor médio DECLARADO do benefício.

a) Será atribuído o valor pela tabela FIPE vigente, com base no ano modelo do veículo somente quando não constar na tabela FIPE pelo seu ano de fabricação ou, o modelo do veículo em seu design estrutural tenha sido modificado com mudanças como motorização ou estrutura externa (frente, traseira, lateral, etc.). Essas mudanças diagnosticadas, será considerado o ano de modelo da versão mais recente, pela tabela FIPE vigente.

§9º Veículos novos (0 km), o pagamento do benefício corresponderá ao valor especificado na nota fiscal, desde que satisfeitos todos os critérios abaixo:

I - O cadastramento tenha sido realizado antes da retirada do veículo das dependências da revendedora ou concessionária autorizada pelo fabricante;

II - O dano veicular tenha ocorrido dentro do prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de aquisição do veículo pela nota fiscal;

III - Caberá a Diretoria da HARMONY a escolha de beneficiar integralmente o valor do veículo ou de promover o reparo do mesmo em caso de danos parciais, sempre observando o melhor interesse econômico do grupo.

Art.15º Haverá o amparo integral quando a avaliação do reparo a ser feito pela HARMONY atingir ou ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor obtido pela Tabela FIPE, pelo ano de fabricação do veículo na data do evento danoso, na hipótese de não atingir esse percentual realizará o amparo parcial, ou seja, o conserto do veículo. Tanto integral, quanto parcial, o benefício só será iniciado após o pagamento da ajuda participativa e entrega de toda a documentação por parte do associado.

Parágrafo único - O ressarcimento do dano gerado ao veículo do associado poderá ser feito de uma só vez ou parcelado, dentro do período estipulado ou nos meses subsequentes, desde que os tramites legais para o ressarcimento da ajuda associativa não esteja concluída, sendo comprovados através de boletim de ocorrência, orçamentos e documentos exigidos de acordo com as condições econômicas da HARMONY e a critério da Diretoria Executiva.

Art.16º Quando o veículo sofrer danos materiais parciais, o benefício será feito com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como da mão de obra necessária para reparação ou substituição. Nessa hipótese não serão amparadas avarias pré-existentes, detectadas no momento do cadastro ou avarias que guardam relação com o evento danoso.

§1º A HARMONY providenciará o reparo do veículo danificado, em oficina referenciada com anuência do associado, contra nota fiscal do serviço.

§2º A reparação dos danos será feita, preferencialmente, com a recuperação ou reposição de peças originais, caso o veículo esteja coberto pela garantia total do fabricante. Preferencialmente serão utilizadas para substituição das peças danificadas, peças originais usadas ou similares produzidas no mercado, desde que não comprometam a estrutura, segurança e a utilização do veículo. Veículos com escassez de peças de reposição no mercado e veículos com mais de 10 (dez) anos de fabricação será dado prioridade na recuperação das partes afetadas e peças danificadas.

§3º O prazo para reparo dos danos ocorridos de forma parcial e periféricos será em média de 30 (trinta) a 150 (cento e cinquenta) dias, dependendo da extensão dos danos. A depender da extensão dos danos e especialidade do veículo, disponibilidade de peças de reposição no mercado, este prazo poderá ser superior. A estipulação do prazo será feita pela oficina, sendo informadas ao associado as causas de força maior que

alterará o prazo.

§4º A HARMONY garante pelo período de até 3 (três) meses o serviço e as peças, com serviços realizados oficina indicada por este, conforme suas regras.

Art.17º A HARMONY não se responsabiliza pela demora de fornecedores no envio de peças específicas, as quais devem ser enviadas de outro estado ou importadas. Na hipótese em que for verificada a dificuldade na aquisição de peças para reposição, em razão da especialidade do veículo, o associado será informado de forma clara e simples sobre a eventual demora no conserto.

Art.18º O reparo do veículo será feito obrigatoriamente em oficina referenciada com anuência do associado. Caso o associado deseje o reparo do veículo em oficina de sua indicação ou concessionária autorizada, a HARMONY fará os orçamentos para o reparo do veículo, se o valor do orçamento obtido pela HARMONY for menor do que o aferido no estabelecimento escolhido pelo associado, este arcará com a diferença e terá de ficar em acordo com os seguintes itens:

- I - A garantia e qualidade do serviço prestado é de responsabilidade da oficina indicada pelo associado, sendo a HARMONY isento de qualquer responsabilidade;
- II - O fornecimento das peças ocorrerá por conta da HARMONY, salvo por solicitação contrária por parte da Diretoria Executiva.
- III - Após o reparo o veículo terá que passar por nova inspeção, para poder gozar novamente dos benefícios da HARMONY, sendo o associado responsável pelo pagamento dos boletos no tempo de reparo;
- IV - A oficina, obrigatoriamente, via nota fiscal, deve faturar os serviços prestados à HARMONY;
- V - A oficina deve ser idônea, estar ativa com suas obrigações fiscais, emitir nota fiscal e não possuir nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

VI- O CARRO RESERVA TERÁ UM VALOR MAXIMO DE 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) A DIARIA, o valor que passar disso, fica na responsabilidade do associado.

Art.19º No caso do pagamento do benefício integral ou de substituição de peças, os materiais remanescentes, peça(s) ou veículo(s) danificado(s), pertencerão à HARMONY.

Art.20º A HARMONY, por meio do socorro mútuo (rateio de despesas ocorridas), disponibilizará ao associado o amparo, para alguns modelos de veículo e conforme tabela de veículos e participações vigente, referente as despesas originadas nos vidros, faróis, lanternas, retrovisores. Em caso de quebra, o amparo será a partir de 60% (sessenta por cento), sendo que o associado participa a partir de 40% do valor da despesa ocorrida (por item a ser substituído), respeitando as regras a seguir:

- a) Quando disponível ao modelo do veículo cadastrado, segundo tabela de veículos e participações vigente, para requerimento de utilização de amparo do benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas, retrovisores, será exigido o prazo de carência de 30 (trinta) dias após data de afiliação, podendo haver somente uma troca a cada 4 meses.
- b) O associado tem direito a 1 (uma) utilização a cada 4 (quatro) meses para o benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas e retrovisores.
- c) Para utilização do benefício de descontos, a partir de 60% por item, em caso de quebra, para troca de vidros, faróis, lanternas e retrovisores, o associado deve arcar com a diferença do valor subsidiado pela associação diretamente ao fornecedor ou à associação, de acordo com procedimento administrativo vigente.
- d) Não haverá amparo, em caso de quebra, para itens (vidros, faróis, lanternas e retrovisores) constatados danos pré-existentes no ato da afiliação através de fotos ou vistoriador, ao grupo específico de rateio.
- e) Não haverá reposição de itens com a logomarca da montadora do veículo, ou seja, poderão ser colocados itens sem a logomarca.
- f) Não haverá amparo para vidros instalados em capotas e/ou em veículos transformados, riscos e manchas nos

vidros; danos à lataria em razão de quebra de vidro, vidros blindados, veículo conversível, veículo importado por importador independente, películas protetoras ou atos de vandalismo, guarnições, sensores de chuvas, teto solar e máquina de vidro elétrica/manual.

g) Em caso de inadimplência, não haverá amparo de nenhuma forma.

h) Não haverá nenhum amparo de indenização de lucro cessante ocasionados pela paralisação do veículo devido ao período de troca e/ou reparo do item danificado, em caso de quebra, (vidros, faróis, lanternas e retrovisores).

Art.21º Em todo acionamento/pedido de amparo, pelo associado ou terceiros, seja integral ou parcial, será devido o pagamento da ajuda participativa, ou seja, em qualquer fato que o associado comunicar a HARMONY (roubo, furto, colisão, vidros, periféricos, etc.) e houver a ocorrência de algum benefício será obrigatório o pagamento da ajuda participativa à vista, no ato da assinatura dos documentos pertinentes ao requerimento e entrega dos documentos exigidos.

§1º O valor da ajuda participativa será de 5% (cinco por cento) para motocicletas, veículos/utilitários leves nacionais, 7,5% (sete e meio por cento) em caso de veículos importados leves/utilitários, pesados e, de 12% para veículos especiais, pesados com agregados, importados pesados, tudo referente ao valor do ano de fabricação do veículo cadastrado conforme tabela FIPE vigente e, no caso da ajuda participativa para reparos de veículos de terceiros, está será de 50% (cinquenta por cento) do valor da ajuda participativa do veículo do terceiro, tudo referente ao valor de cotação pelo ano de fabricação do veículo na tabela FIPE vigente. Todo percentual e valor de ajuda participativa é regido pela tabela de veículos e participações vigente, não podendo os valores serem inferiores ao percentual e ao valor mínimo de participação estabelecida. Além, de suas mensalidades devidamente em dias.

Parágrafo único - Haverá cobrança de 50% (cinquenta por cento) do valor da ajuda participativa ao veículo do terceiro, em referência ao valor da ajuda participativa do veículo do associado, pelo ano de fabricação do veículo do terceiro pela tabela FIPE vigente em duas situações; quando o associado causador e culpado pelo evento não acionar a ajuda participativa para reparos de seu veículo optando por reparar somente o veículo do terceiro e também, quando associado causador e culpado pelo evento não comunicar imediatamente a associação e seus prestadores no momento do evento para perícia in loco. A participação é calculada usando o percentual citado, segundo a tabela de veículos e participações vigente ao modelo do veículo do associado, não podendo o valor resultante ser inferior à R\$1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais).

§2º Tanto para associado quanto para terceiros, a base para o cálculo do valor da ajuda participativa será considera sobre 100% do valor tabela FIPE vigente, para os casos de reparo do veículo conforme Art.15º não sendo considerada nenhuma depreciação. Já, nos casos de indenização integral por roubo, furto, perda total, conforme Art.14º, §2º e §7º, a base para o cálculo do valor da ajuda participativa será considerada a aplicação da depreciação pertinente sobre o valor da tabela FIPE vigente.

§3º Durante e após o processo de reparo do veículo por colisão ou durante e após o prazo de averiguação, conforme Art.28º e Art30º, II, por perda total, roubo ou furto, fica o associado obrigado a manter suas mensalidades devidamente em dias.

Art.22º É obrigatório a todos os associados, assim que houver ocorrência de qualquer tipo de evento de dano ao veículo, colisão, e também roubo, furto, à comunicação imediata com o PRESTADOR Sherlock Holmes, bem como a comunicação formal à HARMONY, para que seja iniciado o procedimento administrativo, devendo o associado apresentar-se à HARMONY, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, quando for colisão e imediatamente nos casos de roubo e furto, sob pena de recusa do reparo e/ou pagamento do benefício. Obrigatório também a comunicação imediata para periféricos, quando disponível ao modelo do veículo.

Parágrafo primeiro - Em especial para os casos de evento de colisão, que envolver terceiro, é imprescindível a comunicação com o PRESTADOR Sherlock Holmes, responsável pela vistoria no local, bem como a comunicação formal à HARMONY. Em casos de não comunicação do associado ou condutor do veículo com o PRESTADOR Sherlock Holmes, o amparo pode ser negado. Instruções gerais de como proceder em eventos de colisão, roubo ou furto e também, todos os contatos da Sherlock Holmes e também para acionamento, está disponível no anexo

ao final deste regulamento.

Parágrafo segundo - A HARMONY buscando o seu direito de ressarcimento das despesas com o reparo do veículo do associado em seu valor total, se reserva ao direito de cobrar via ação de cobrança, regresso de segurança contra terceiro(s) causador(es) do evento/acidente independente de acordos realizados entre associado e terceiro, mesmo que realizado pela justiça móvel e ou, mesmo que o associado venha assinar ao causador do dano qualquer documento de renúncia a qualquer indenização futura relacionada ao acidente de trânsito.

Art.23º Após a comunicação do pedido de amparo, o associado deve deixar o veículo disponível para o reparo no prazo máximo de até 3 (três) dias, contados da liberação do boletim de ocorrência. O associado deverá efetuar o pagamento da ajuda participativa e entregar os documentos exigidos, sendo o amparo liberado somente após o seu cumprimento.

Art.24º Todo associado deverá preencher o documento de comunicação de dano veicular próprio, apresentar os documentos exigidos de acordo com o tipo de dano.

§1º Os documentos necessários para o ressarcimento de prejuízos em caso de danos parciais são: I - Cópia do CRLV- (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) em dia.

II - Comprovante de residência (últimos 3 (três) meses da conta de telefone ou de luz); III - Boletim de ocorrência;

IV - Cópia da CNH válida do condutor do veículo no momento do dano veicular.

§2º Os documentos necessários para o ressarcimento de prejuízos em caso de benefício integral são:

a) Cópia da CNH válida do condutor do veículo;

b) Comprovante de residência (últimos 3 (três) meses conta de telefone ou de luz);

c) CRV (Certificado de Registro de Veículo) original, devidamente preenchido a favor da ASSOCIAÇÃO ou de quem esta indicar, assinado e com firma reconhecida por verdadeiro;

d) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos 2 (dois) últimos anos de licenciamento;

e) Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada;

f) Cópia do CPF e Identidade do associado;

g) Chave original e reserva do veículo, salvo o caso de furto ou roubo que será exigível apenas a reserva;

h) Manual do proprietário, quando se tratar do primeiro proprietário;

i) Certidão negativa de furto e multa do veículo.

j) O IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas existentes até a data do amparo deverão ser quitadas por conta do associado. O veículo deve estar totalmente sem obstrução ou embaraço.

k) Quando for pessoa jurídica a cópia do cartão do CNPJ, cópia do Contrato ou Estatuto Social, com últimas alterações contratuais (autenticado), nota fiscal de venda à ASSOCIAÇÃO, quando o objeto social da empresa for indústria, comércio, importação, exportação etc. (Prestação de serviço e Leasing não será feita análise de necessidade de emissão da Nota Fiscal);

l) Caso o veículo seja financiado ou arrendado deve ainda ser providenciada a liberação do bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas.

m) Caso o veículo esteja em nome de terceiro, este deve outorgar procuração pública específica, cedendo plenos poderes sobre o veículo em favor da HARMONY.

Art.25º Qualquer tipo de amparo do grupo será realizado mediante apresentação dos documentos requeridos pela HARMONY. Caberá à Diretoria Executiva a escolha do pagamento integral do valor do veículo ou de promover o conserto em caso de danos parciais, sempre observando o percentual do Art.15º e o melhor interesse econômico do grupo e a qualidade final para todos associados.

Parágrafo primeiro - Se o veículo não estiver em nome do associado, este deverá providenciar uma procuração pública do atual proprietário do veículo, registrada em cartório, outorgando plenos poderes para substabelecer, quitar, receber e vender, para que o pagamento seja efetuado, caso contrário o amparo ficará suspenso até regularização pelo próprio associado. Sob nenhuma hipótese a Diretoria Executiva liberará pagamento para veículos com quaisquer impedimentos, restrições ou ainda, procedimentos pendentes de responsabilidade do associado.

Parágrafo segundo - Caso o veículo for táxi, o associado deverá providenciar a desalienação junto à prefeitura, visto que o bem deve estar sem nenhum tipo de ônus para indenização.

Parágrafo terceiro - Para veículos adquiridos com redução e ou isenção de imposto (PCD, PNE, TÁXI, etc.) A HARMONY não realizará o pagamento de tais encargos, bem como não se responsabiliza pela perda do benefício fiscal, ficando este sob responsabilidade exclusiva do associado o pagamento da referida despesa e entrega do veículo sem nenhum tipo de ônus.

Parágrafo quarto - Em caso de indenização integral por roubo, furto ou perda total, caso haja, serão debitadas todas as pendências relacionadas ao veículo, (multas, IPVA, taxas administrativas, taxas de desalienação, entre outras). Ainda, caso o veículo tenha alguma restrição ou qualquer tipo de impedimento, é de responsabilidade do associado regularizar tais pendências para que o processo seja finalizado e seja possível a indenização.

Parágrafo quinto - O ressarcimento do dano gerado ao veículo do associado poderá ser feito de uma só vez ou parcelado, dentro do período estipulado ou nos meses subsequentes, desde que os tramites legais para o ressarcimento da ajuda associativa não esteja concluída, sendo comprovados através de boletim de ocorrência, orçamentos e documentos exigidos de acordo com as condições econômicas da HARMONY e a critério da Diretoria Executiva.

Art.26º Caso o veículo seja alienado a alguma instituição financeira, a HARMONY pagará o valor correspondente diretamente à financeira, não arcando com taxas administrativas ou qualquer outra taxa incidente que a financeira venha inserir. Depois do pagamento a financeira, o saldo remanescente será pago ao associado. Caso o saldo não seja suficiente para liquidação junto à instituição financeira, toda e qualquer diferença é de responsabilidade direta do associado.

§1º Se a financeira aceitar apenas a quitação do saldo devedor integral e este, devido a encargos forem superiores ao valor que o associado tem a receber (Tabela FIPE vigente), o associado deverá pagar a diferença a instituição financeira. Não o fazendo, a HARMONY poderá suspender o pagamento da parte que lhe cabe até que o associado faça a quitação da diferença.

§2º O associado poderá realizar o pagamento total do débito junto à financeira, situação que a HARMONY fará o pagamento do valor obtido pela tabela FIPE vigente diretamente associado, depois de provado a referida quitação e com o veículo sem qualquer alienação.

Art.27º O veículo objeto em ação judicial ou procedimento administrativo terá o benefício suspenso até que seja resolvida tal pendência de forma definitiva (sentença transitada em julgado), ficando a HARMONY isento de qualquer responsabilidade perante o fato.

Art.28º Em caso de perda total, comprovado através de Boletim de Ocorrência ou laudo técnico através de PRESTADOR e ou pessoa física ou jurídica credenciada, a HARMONY aguardará até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, como prazo de averiguações e ainda, nas hipóteses de roubo ou furto, a HARMONY também aguardará até 45 (quarenta e cinco) dias úteis para procura do veículo. Após estes períodos, o valor do veículo pela tabela FIPE vigente, debitados todos os descontos legais aqui previstos por este regulamento, será dividido entre os associados a contar da data do último ressarcimento.

Art.29º No caso de morte do associado os benefícios serão liberados apenas com a escritura do inventário ou outro documento público que demonstre quem são os herdeiros.

CAPÍTULO III

SITUAÇÕES AMPARADAS POR MEIO DO SOCORRO MÚTUO

Art.30º São amparadas pelo socorro mútuo:

I - Os danos materiais causados ao veículo por colisão, capotamento, queda de objetos externos. Será amparada também a despesa ocorrida por meio de fenômenos da natureza, benefícios contratados a parte, para queda de árvores, postes, proveniente de chuvas, raio que provoque incêndio e venha a dar perda total, terremoto que

venha dar perda total, enchentes, inundações e alagamentos. Quando contratado o benefício de fenômenos da natureza, no caso de qualquer evento, não terá o amparo nas áreas de risco indicadas e também áreas com alerta por autoridades públicas, sobre risco de eventos de fenômenos da natureza. No caso de indenização integral e ou reparos por eventos, na hipótese de despesa gerada por meio de: raio, queda de árvores, postes, terremoto, enchentes, inundações e alagamentos, o amparo será de no máximo 70% (setenta por cento) do valor FIPE vigente ou com base no total da despesa ocorrida.

a) As rodas, pneus e câmaras de ar estarão protegidos, bem como airbag, desde que não afetados isoladamente nas circunstâncias descritas acima, quando houver dano em rodas de liga-leve ou considerada “especiais” serão substituídas apenas por rodas originais de fábrica. É permitido o complemento por parte do associado para substituição de uma mesma roda que já se encontrava no veículo.

b) O(s) airbag(s) caso seja ativado (s) devido à colisão não caracteriza perda total do veículo, será feito uma avaliação dos custos de reparo do veículo pela Diretoria Executiva, onde se dará sua decisão para reparação ou substituição do airbag (s), ficando os demais custos, como peças e mão de obra inclusa, conforme os custos para reparação do veículo;

II - O roubo e furto, sendo a reparação baseada na tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo, conforme referência no documento do veículo. Em caso de roubo ou furto, haverá um aguardo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis para possível localização do veículo, conforme Art.28º;

a) Veículo utilizado para fins comerciais, assistência técnica, prestação de serviços a terceiros, entregas e cobranças.

b) Os veículos como táxi, aluguel, utilizados para locação de qualquer natureza, modificados para vendas de alimentos ou para o comércio em geral (plotados/adensados), autoescola, fretamento, funerária, ambulância, auto socorro, cargas, test drive, PCD ou PNE, bem como aqueles que tiveram som automotivo, com base na tabela FIPE vigente serão depreciados em 20% em caso do pagamento do benefício integral por perda total, furto ou roubo;

c) Se no ato ou depois do registro inicial constatar a instalação de rodas esportivas 2 aros acima da polegada referência de fábrica, que não sejam originais do veículo, instalação de som automotivo (Portas, Porta-Malas, Carroceria, Banco Traseiro) equipamentos de som que chamar atenção de criminosos para o roubo ou furto, será solicitado o uso obrigatório de rastreador/localizador. Caso o associado não aceite a instalação do equipamento rastreador/localizador, terá uma depreciação em seu valor com base na tabela FIPE vigente, de 20% (vinte por cento) em caso do pagamento do benefício total por roubo, furto ou perda total.

III - Na hipótese de incêndio, haverá amparo em até 100% da tabela FIPE vigente, SOMENTE no caso de colisão com outro veículo e desta resultar o incêndio. Quando o veículo for encontrado incendiado após o roubo ou furto, nessa hipótese será realizada a depreciação de 30% (trinta por cento) com base na tabela FIPE vigente para cálculo do valor. E, por fim, caso haja incêndio do veículo sem motivo aparente, em trânsito, parado ou estacionado, ocorrência de instalação errada de equipamento acessórios, entre outros, NÃO HAVERÁ INDENIZAÇÃO, independente do índice de valor referência, sob nenhuma hipótese, argumentação ou indício.

IV - O associado que tem interesse no benefício opcional para veículo reserva no caso de colisão, deve, voluntariamente, no momento da afiliação ou posteriormente antes de qualquer evento, optar por tal benefício, preenchendo campo ou documento específico. O veículo reserva não poderá ser exigido quando não optado, quando inadimplente, nos casos de roubo ou furto, nos casos de pane elétrica ou mecânica e também nos casos em que o associado não fizer o pedido de amparo do grupo com o pagamento da ajuda participativa e entrega de documentos exigidos neste Regulamento.

O benefício tem os seguintes procedimentos:

a) Para o pedido do veículo reserva o associado deverá acionar a HARMONY CLUBE ao processo de dano veicular, caracterizado por colisão, apresentando toda a documentação exigida, bem como o pagamento da ajuda participativa. Somente após finalizado o procedimento, é que será enviado à locadora a autorização para a retirada do carro do reserva, tendo cumprido as exigências da locadora, tal como pagamento de caução para

retirada do veículo e demais outros critérios. O a associado retirará o veículo no pátio da locadora ou local determinado por esta.

b) A depender da escolha do associado, o veículo reserva é liberado por 10 (dez) ou 21 (vinte e um) dias corridos, conforme contratado, com limite de até 100 (cem) quilômetros livres por dia, a partir da data de retirada do veículo da locadora, podendo trafegar somente no território nacional. Diárias ou despesas adicionais sem prévia autorização da HARMONY será por conta exclusiva do associado.

c) Para liberação do veículo reserva é exigido apresentação de todos os documentos solicitados e preenchido todos requisitos da locadora de veículos, como exemplo a entrega de cheque ou cartão de crédito caução, situação junto aos órgãos de proteção ao crédito, habilitação válida, idade mínima, etc. Depois de regularizado junto à locadora, a HARMONY tem o prazo mínimo de 10 (dez) dias úteis para realizar a liberação do veículo reserva ao associado, sendo agendado e liberado conforme a disponibilidade de veículos na locadora;

d) O associado poderá gozar, se necessário e cumprindo as regras deste Regulamento Interno, do benefício por 12(doze) vezes ao ano, sendo apenas uma utilização a cada mês, o benefício tem a vigência de 30 (trinta) dias da última utilização, no caso da não utilização do benefício neste período é automaticamente renovado para os próximos 30 (trinta) dias, não gerando o direito ao associado de prolongar ou acumular os dias corridos de veículo reserva por evento e por mês;

e) Será oferecido o veículo popular de diversas marcas e em perfeitas condições de uso, não sendo disponibilizada motocicleta reserva ou veículo com adaptações. O associado que tenha interesse de veículo “completo”, utilitário ou com adaptações deverá arcar com a diferença de valores.

f) O associado é totalmente responsável pela utilização e conservação do veículo reserva, devendo arcar com todos os encargos e danos ocorridos no período em que estiver gozando do benefício;

g) No caso de o associado recusar o referido benefício do veículo reserva, deverá informar por escrito sua vontade à HARMONY. Depois de recusado o benefício, fica o associado impedido de futuras reclamações;

h) No caso de o associado recusar o amparo ao benefício de reparos à colisão, indenização à roubo, furto ou perda total, independente e por quaisquer que sejam os motivos, deverá informar por escrito sua vontade à HARMONY. Depois de recusado o benefício, fica o associado impedido de futuras reclamações;

Parágrafo único - As situações de amparo acima indicadas não poderão ser exigidas pelo associado quando estiver inadimplente com qualquer obrigação, por falta de comunicação no prazo estabelecido neste regulamento na ocorrência de furto ou roubo, omissão ou inexatidão de informações ou informações fraudulentas prestadas, quando firmar acordos de qualquer natureza, relacionadas ao evento, sem a anuência prévia da associação, não instalar ou comprovar a instalação do equipamento rastreador/localizador, iniciar qualquer reparação do veículo sem a autorização da associação, ultrapassar o prazo decadencial de 15 (quinze) dias para requerer o amparo ou, no caso de descumprimento de qualquer regra deste regulamento ou estatuto.

CAPÍTULO IV

SITUAÇÕES NÃO AMPARADAS PELO SOCORRO MÚTUO

Art.31º - Não serão objetos de benefícios oferecido pela associação HARMONY, os danos enumerados abaixo, por esta razão, solicitamos a leitura atenta para os incisos abaixo. É de suma importância a observação destes para a garantia de plena satisfação como associado a fim de se evitar transtornos, alegações de desconhecimento do conteúdo e insatisfações futuras.

I - Despesas ocorridas por incêndio, salvo nas hipóteses descritas no Art.30º, inciso III;

II - Não estão amparadas, mesmo que fazendo parte do veículo no momento da inspeção, despesas com acessórios como: equipamentos de som, imagem (DVD, tela LCD, minitelevisor), equipamento e cilindros de combustíveis alternativos como GNV; acessórios como suspensão a ar e pneumáticas, rodas especiais (somente rodas originais de fábrica quando se tratar de rodas liga-leve) motores especiais (adaptados), faixas, antenas,

películas protetoras, estribos, capotas de fibra, alumínio e lona, aerofólios, engate e acessórios diversos que não fazem parte da originalidade do veículo. A HARMONY se reserva ao direito de realizar a verificação pelo número do chassi ou características do modelo do veículo fornecidas pelo fabricante.

a) Não haverá, em nenhuma hipótese, amparo ao associado no caso de roubo ou furto do veículo que não instalar o antifurto rastreador/localizador, quando obrigatório.

b) Não haverá amparo para acessórios em geral, reposição de logotipados, envelopados e pintura especial.

III - Despesas ocorridas a título de responsabilidade civil facultativa, lucros cessantes, danos emergentes, danos pessoais, corporais e morais, referente ao associado, terceiros e aos ocupantes do veículo;

IV - Despesas ocorridas decorrentes da inobservância ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do DENATRAN ou DETRAN, como dirigir com documento do veículo vencido, dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, vendia ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria do veículo, utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, colidir ou ser colidido, estando comprovada a utilização de bebida alcoólica ou substância tóxica, através de exames laboratoriais, vídeo, fotos, equipamentos (bafômetro), testemunhas do local do acidente ou certificado por autoridade pública, excesso de velocidade, condução em contramão, racha e assemelhados;

V - Despesas ocorridas com o desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa e vício próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico ou da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;

VI - Quaisquer atos de hostilidade ou guerra, tumultos, motins, comoção civil, sabotagem, vingança contra o associado ou alguém que esteja dentro de seu veículo, vandalismo ou emboscada contra o associado ou alguém que esteja no veículo. Também não será objeto de amparo a despesa gerada quando o associado utilizar o veículo para fuga de autoridade pública ou inimigo.

VII - Radiação de qualquer tipo, poluição, contaminação e vazamento;

VIII - Despesas ocorridas por furacões, ciclones, terremotos, erupções vulcânicas, enchentes, alagamentos em áreas de risco indicadas, áreas com alerta por autoridades públicas e outros eventos causados pela natureza, salvo os casos referenciados no Art.30, inciso I;

IX - Despesas ocorridas por ato de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos protegidos;

X - Despesas ocorridas por negligência do associado, arrendatário ou cessionário na utilização do veículo, bem como na adoção de todos os meios razoáveis para salvá-los e preservá-los durante ou após a ocorrência de qualquer dano ao veículo;

XI - Despesas ocorridas por atos praticados em estado de insanidade mental ou sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou tóxicas.

XII - Despesas ocorridas a título de lucros cessantes e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo do associado ou terceiros, mesmo quando em consequência de situação amparada pela associação;

XIII - Despesas ocorridas quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;

XIV - Despesas ocorridas a carga transportada ou pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim;

XV - Despesas ocorridas com o veículo do associado fora do território nacional ou em reservas ambientais e indígenas não abertas ao público;

XVI - Despesas ocorridas durante a participação do veículo em competições, apostas, prova de velocidade, inclusive treinos preparatórios;

XVII - Despesas ocorridas com multas impostas ao associado e despesas de qualquer natureza relativa a ações e processos criminais;

XVIII - As avarias que forem previamente constatadas e relacionadas na inspeção inicial do veículo do associado, nos eventos de sinistro de danos materiais parciais;

XIX - Quando promover reparos de avarias sofridas no veículo cadastrado de modo inapropriado ou sem a autorização da associação, qualquer reparo de lanternagem, pintura, mecânica a ser feito no veículo, deve ser informado, sob pena de perder o amparo. A associação não realizará o pagamento de notas fiscais ou recibos de consertos não autorizados previamente.

XX - Danos causados por guerra, revolução e ocorrências semelhantes, ou seja, contingências que atinjam de forma maciça a população regional, local ou nacional;

XXI - Veículos rebaixados, com molas cortadas ou qualquer outra alteração na estrutura original do veículo não estarão protegidos, salvos os autorizados pela associação e regularizados junto ao DETRAN antes da afiliação;

XXII - Veículos com pneus sem condições de tráfego, abaixo das especificações mínimas permitidas pelo fabricante, pneus recapados ou riscados, bem como outros fatores de segurança do veículo, como freios e suspensão em condições precárias. Estes itens de segurança poderão ser utilizados como negativa de amparo quando guardarem nexos com evento;

XXIII - Despesas decorrentes de apropriação indébita (veículo entregue a alguém e não devolvido), evicção (perder a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo), estelionato ou atos contrários à lei, imprudentes ou desnecessários com objetivo de fraudar o amparo;

XXIV - Despesas ocorridas exclusivamente causadas a pintura, motor ou parte elétrica do veículo;

XXV - Despesas ocorridas originada por roubo, furto ou danos materiais cometidos por sócios, cônjuges, irmão (a), companheiro (a), ascendentes ou descendentes do associado ou da empresa associada;

XXVI - Quando não optado pelo associado no momento da afiliação, não terá, em nenhuma hipótese, o amparo do grupo quaisquer danos causados a terceiros ou assistência 24h. As situações de amparo da assistência e danos a terceiros são definidas pela pessoa jurídica responsável, sendo informado o associado de forma prévia sobre os limites e direitos, bem como entregue documento escrito com as normas em linguagem simples;

XXVII - Não haverá o amparo quando despesa ocorrida for causada por dolo do condutor, ou seja, quando por vontade própria tiver a intenção de causar o dano;

XXVIII - Na hipótese de veículo blindado, o amparo nunca se estenderá a blindagem;

XXIX - Despesas ocorridas que não guardam relação com a dinâmica/vestígios do acidente;

XXX - Não será custeado pela HARMONY, despesas para confecção de novas placas, ficando a cargo do associado a responsabilidade de solicitação e custas referente à nova placa. Do mesmo modo, ficará a cargo do associado as despesas e trâmite referente a regularização do veículo junto ao DETRAN nos casos de inscrição de monta.

XXXI - Despesas ocorridas originadas por adaptações ou modificações feitas pelo associado, como exemplo danos no assoalho por rebaixamento, problemas de alinhamento e balanceamento em razão de cortes de molas entre outros.

XXXII - Despesa ocorrida quando o veículo do associado for submerso em rio, lago ou no mar no momento de embarque e desembarque de canoa, lancha, moto aquática etc.;

XXXIII - Despesa ocorrida no momento de travessia, entrada e descida de balsa;

XXXIV - Os veículos que possuírem equipamento ou cilindros de combustível alternativo sem o certificado de segurança do IMETRO não terão o amparo, também não terá o amparo quando este equipamento for causador do dano ou incêndio;

XXXV - No caso de veículos equipados com rastreador/localizador, caso a associação tenha requerido reparo e o associado não o realizado ou colaborado. Ou ainda, caso tenha sido removido pelo associado sem aviso prévio ou permissão da associação;

XXXVI - Quando o associado ou condutor deixar de comunicar a HARMONY ou PRESTADOR indicado, da ocorrência do evento logo que saiba, quando constatado que a omissão injustificada impossibilitou à associação a evitar ou atenuar as consequências do evento;

XXXVII - Quando o condutor do veículo associado deixar o local do evento (acidente), salvo para atendimento médico;

XXXVIII - Despesas ocorridas nos casos de roubo, furto ou apropriação indébita do veículo ou subtração por qualquer meio, não haverá proteção a terceiros pelos danos provocados durante o deslocamento posterior a posse ilícita;

XXXIX - Despesas ocorridas a título de juros, correção monetária ou qualquer outra verba que o participante seja condenado a pagar, quando comprovada culpa deste pelo evento, e o mesmo não tenha concordado em acionar a proteção para terceiros ou não faça jus a esta proteção;

XL - Não haverá benefício de danos reparáveis e irreparáveis provenientes de roubo ou furto na hipótese de não ter sido realizada a instalação prévia conforme exigência Art.11º, vide tabela de veículos e participações vigente, para uso obrigatório de equipamento, sendo a instalação deste equipamento de segurança requisito indispensável para proteção nos casos de furto e roubo;

XLI - Os acessórios, tais como equipamentos de som, rodas, pneus, kit gás, DVD, e demais acessórios em geral, não serão ressarcidos caso sejam atingidos isoladamente nos eventos danosos ou subtraídos em roubo ou furto;

XLII - Despesas ocorridas quando o veículo do associado for submerso em rio, lago ou no mar no momento de embarque ou desembarque de canoa, lancha, moto aquática, etc.;

XLIII - Despesas ocorridas quando o veículo cadastrado estiver sendo rebocado por veículo não apropriado a esse fim, ou em operação de içamento ou descida;

XLIV - Travamento do motor, câmbio, diferencial, por motivo de falta de óleo ou de água; XLV - Documento do veículo atrasado, do condutor ou do associado vencidos;

XLVI - Em qualquer caso de intenção ou comprovação de fraude, o pagamento do benefício será suspenso automaticamente, não cabendo nenhum tipo de recurso em contraditório sob nenhuma circunstância ou aspecto, mesmo pelas vias jurídicas.

CAPÍTULO V

DA INSTITUIÇÃO DO CAIXA DE PECÚLIO

Art.32º O Caixa de Pecúlio tem por finalidade o pagamento do pecúlio ao beneficiário do associado em caso de falecimento deste em virtude de acidente de trânsito.

§ 1º Os beneficiários serão, sucessivamente, o cônjuge, desde que não esteja separado judicialmente, os filhos e, na falta destes quem o associado tiver indicado, e a (o) companheira (o).

§2º Não havendo beneficiários nem indicação do associado, na forma do parágrafo anterior, o pecúlio será pago, proporcionalmente, aos herdeiros, de acordo com a legislação civil.

§3º O direito ao pecúlio está subordinado ao prazo de carência de 6 (seis) meses de contribuição.

§4º O direito ao pecúlio terá como fato gerador o falecimento do associado em caso de acidente de trânsito, ou seja, tal benefício não se estende a outras hipóteses de morte.

Art.33º A contribuição mensal para Caixa de Pecúlio será no valor de R\$ 0,50 (cinquenta centavos).

§1º O beneficiário terá direito ao valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), sendo pago após entrega de documentação e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

§2º A Associação manterá em conta bancária vinculada de poupança, ou outra aplicação mais rentável, o depósito das quantias oriundas da arrecadação prevista neste artigo.

§3º Nenhum pecúlio será pago se, na data do óbito, o falecido não mais tivesse a condição de associado ou se estiver inadimplente com qualquer obrigação junto à associação.

CAPÍTULO VI

DOS DEVERES DO ASSOCIADO

Art.34º São deveres do associado, além dos indicados no estatuto:

I - Agir com lealdade e boa-fé com os demais associados e com a HARMONY, sempre velando pelo seu regular funcionamento e buscando alcançar os fins institucionais;

II - Cumprir todas as normas estabelecidas no estatuto social e neste regulamento, bem como outras a serem expedidas formalmente pela Diretoria Executiva, pagar em dia os valores das mensalidades e serviços contratados e manter o veículo em bom estado de conservação e funcionamento;

III - Dar imediato conhecimento, por escrito, à HARMONY, caso haja, a mudança de domicílio, alteração na forma de utilização ou característica do veículo, transferência de propriedade ou mudança do valor do veículo na tabela FIPE. Ocorrendo a transferência de propriedade e não for comunicado por escrito, em caso de dano, a HARMONY não oferecerá amparo o novo proprietário não associado.

IV - O associado deve tomar todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo acidentado e evitar a agravar os prejuízos;

V - Contribuir em todos os esforços para que a associação seja ressarcida de prejuízos causados por terceiros;

VI - Informar de imediato as autoridades policiais e, no prazo máximo de até 30 (trinta) minutos informar diretamente à HARMONY ou o PESTADOR, os casos de desaparecimento, roubo ou furto do veículo, registrando o ocorrido por meio de boletim de ocorrência e, no caso de colisão comunicar por escrito, no mesmo prazo, diretamente a HARMONY ou o PRESTADOR, relatando completa e minuciosamente o fato, mencionando dia, hora, local, circunstância do acidente, nome, endereço e carteira de habilitação de quem dirigia o veículo, nome e endereço de testemunhas e providência de ordem policial tomada.

VII - Não iniciar a reparação do veículo ou celebrar acordos de qualquer natureza referente ao evento sem a autorização e anuência da HARMONY.

CAPÍTULO VII DA SINDICÂNCIA

Art.35º Em caso de suspeita de fraude, o pagamento do benefício, ficará suspenso até a conclusão do procedimento de sindicância, que deverá ser encerrado no prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis.

§ 1º Durante a sindicância, a parte interessada poderá apresentar documentos, arrolar testemunhas e indicar provas.

§ 2º Em caso de instauração de sindicância a parte interessada, será notificada.

CAPÍTULO VIII

DA SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

Art.36º Com o pagamento dos benefícios previstos, a HARMONY, ficará sub-rogada, até o limite pago, em todos os direitos e ações do associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenham causado prejuízos ou para eles contribuído.

CAPÍTULO IX DO FORO

Art.37º Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO para dirimir quaisquer dúvidas que surgirem relativas a este Regulamento e ou Estatuto Social da Associação, afastando quaisquer outros foros, por mais privilegiados que sejam.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.38º Este regulamento entra em vigor a partir do mês de Janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), revogando por completo o regulamento anterior, sendo obrigatório seu cumprimento por todos associados afiliados independente da data de afiliação. Com a vigência deste novo regulamento, revogam-se por completo as regras contidas nas versões anteriores.

Art.39º O associado declara pleno conhecimento de todas as normas contidas neste Regulamento da HARMONY e que aceitam todas as condições aqui estabelecidas, sendo de sua plena responsabilidade o acompanhamento das regras do regulamento interno em vigor.

Art.40º Este regulamento interno poderá ser alterado a qualquer momento, de acordo com a necessidade do grupo e em conformidade com Estatuto Social da HARMONY, sendo disponibilizado ao associado a versão atualizada, pelas ferramentas de comunicação disponíveis, na sede da associação e também através de publicação no site. Sendo de total responsabilidade do associado o acompanhamento das regras do regulamento interno em vigor.

Art.41º A associação preza pela idoneidade, pela lisura e manutenção das obrigações associativas, fiscais e trabalhistas, não cede à favores pessoais, não concede exceções de qualquer origem e ainda menospreza o “Jeitinho Brasileiro”. Não há favores pessoais quaisquer que sejam a ligação ou grau de parentesco com quem que esteja ligado ao grupo. Todas as regras descritas neste regulamento interno, representam um grupo, uma coletividade em favor de um bem comum, o socorro mútuo e, devem ser cumpridas imparcialmente.

Art.42º Os casos omissos ou de negativa de evento serão analisados em primeira instância pela Diretoria Executiva e, em segunda instância, pela Assembleia Geral.

Art.43º Para situações não mencionadas neste Regulamento, ocorrências adversas, entre outras, em todos os casos caberá análise, discussão e disposição das regras por parte da Diretoria Executiva.

GLOSSÁRIO

Associação: união legal de duas ou mais pessoas, com ou sem personalidade jurídica, sem fins lucrativos, para realização de um objetivo comum.

Associado: membro de uma associação.

Comunicado de Evento: documento a ser preenchido pelo associado e entregue na Associação toda vez que houver um evento envolvendo o veículo protegido.

Ajuda Participativa: valor de contribuição por parte do associado nos custos para reparo do veículo após evento

de colisão, indenização por roubo, furto, perda total, vidros e periféricos.

Evento: colisão, furto, roubo, incêndio ou fenômenos da natureza envolvendo o veículo protegido.

Indenização Integral: valor pago ao associado, com base na tabela FIPE vigente, quando o veículo sofre perda total ou não é recuperado após furto ou roubo.

Indenização Parcial: é caracterizado quando as avarias decorrentes de um evento podem ser reparadas por um valor abaixo de 70% da avaliação do veículo ou quando a área técnica da HARMONY determinar ser possível o conserto do veículo.

Proteção Veicular: programa de proteção dos veículos cadastrados, por meio do rateio dos prejuízos entre os associados.

Rateio: divisão proporcional entre as cotas dos associados dos prejuízos suportados pelos veículos protegidos.

Salvado: são os veículos que passam a pertencer à HARMONY após o pagamento da indenização integral ao associado.

Sindicância: diligências realizadas pela HARMONY e/ou PRESTADOR indicado, com intuito de apurar os fatos ocorridos em um evento.

Prestador: empresa terceirizada vinculada à HARMONY ou não, que oferece serviços diversos que tem como princípio o apoio ao grupo.

ANEXO I

COLISÃO - PASSO A PASSO

1. Ligar no momento do evento para a empresa

*** Obrigatório em todos eventos, roubo, furto ou colisão, em qualquer município nacional.**

2. Registrar boletim de ocorrência através do site <https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/> ou, Polícia Militar (190), Delegacia de Polícia Civil (197), PRF Polícia Rodoviária Federal (191), Corpo de Bombeiros (193), Justiça Móvel de trânsito de Goiânia (62) 3261-9077, Agência Municipal de Trânsito do Município onde ocorrer o fato.

3. Caso o veículo não tenha condições de trafegar, entre em contato com Assistência 24 horas (guincho) nos números 0800 946 0005, para auxílio, remoção para oficina, base do PRESTADOR até próximo dia útil, ou domicílio. Em dias úteis, também é liberado o GUINHO ILIMITADO no número 0800 600 2851, para acionar reparos pela associação, após pagamento da participação.

4. Cumpridas as etapas anteriores, comparecer à sede da HARMONY PROTEÇÃO VEICULAR, com boletim de ocorrência, cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH do condutor, no próximo dia útil ou mais breve possível, para abertura do processo de reparos junto ao departamento evento de sinistro.

ROUBO ou FURTO - PASSO A PASSO

1. Veículos com RASTREADOR, obrigatório ligar em uma das opções a seguir: 0800 600 2851.

2. Independentemente de ter ou não rastreador, é obrigatório ligar

3. Registrar boletim de ocorrência através do site <https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/> ou, Polícia Militar (190), Delegacia de Polícia Civil (197), PRF Polícia Rodoviária Federal (191), Corpo de Bombeiros (193), Justiça Móvel de trânsito de Goiânia (62) 3261-9077, Agência Municipal de Trânsito do Município onde ocorrer o fato.

4. Para uso de algum dos benefícios de assistência 24 horas como guincho, taxi, hotel, passagens para retorno domicílio, entre outros, entre em contato nos números 0800 946 0005.

*** IMPORTANTE**

1. Caso o incidente veicular ocorra em finais de semana ou após horário comercial, o condutor deverá tomar todas as providências descritas para registrar o fato junto aos órgãos competentes e, no próximo dia útil

comunicar no número 0800-515-6666 / 0800-515-6767, com HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, para todas providências e orientações.

2. Comparecer à sede da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, com boletim de ocorrência, cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH do condutor, no próximo dia útil ao evento, para abertura do processo de reparos junto ao departamento evento de sinistro.

Anotações

REGULAMENTO INTERNO DE SOCORRO MÚTUO AO ASSOCIADO QUE CAUSAR DANO À TERCEIRO

PREÂMBULO

Prezado(a) Associado(a) este Regulamento Interno estabelece as regras para usufruir do amparo do grupo nas hipóteses de despesa já ocorrida com terceiro, causadas e comprovada a culpabilidade do associado, razão que torna imprescindível a sua leitura e compreensão. Para usufruir do socorro mútuo realizado pela associação HARMONY é necessário o cumprimento de todas as regras aqui determinadas e pelos comunicados e portarias, sancionados pela Diretoria Executiva e levada ao conhecimento dos associados e terceiros pelas ferramentas de comunicação disponíveis, na sede da associação e também através de publicação no site.

A HARMONY CLUBE assumirá restritamente as despesas ocorridas a terceiro aqui indicadas de forma expressa nesse regulamento, portanto restringe-se aos valores informados e condições.

A HARMONY CLUBE rege-se nas suas relações com os associados e terceiro pelos seguintes princípios:

Eticidade: HARMONY pauta sua conduta na boa-fé, lealdade e confiança, visto que coloca de forma prévia para aqueles que pretendem fazer parte do grupo, bem como aqueles que já são associados a sua atividade e natureza, deixando bem claro não ser um seguro empresarial, mas um grupo fechado de pessoas que realizam entre si a divisão de suas despesas pretéritas, bem como expõe previamente as normas que regem esse grupo, principalmente sobre as situações que serão objeto de amparo e as que não serão amparadas.

Regras claras, precisas e escritas: Todas as normas do grupo são escritas de forma simples e anteriores ao fato, tendo a pessoa, no momento da afiliação, sido informada de forma prévia sobre o teor e, depois de afiliado, recebido documentos contendo de forma simples e concreta os limites do grupo.

Função Social do Regulamento: As normas foram criadas pela HARMONY para atender os seus fins sociais e, em especial, ao bem comum, sendo aplicadas a todos associados sem distinções. Nesse sentido, antes da afiliação a associação pede que, voluntariamente, dê ciência de tais regras e que se comprometa a cumpri-las, extrajudicial e judicialmente, na sua totalidade em prol da coletividade.

CAPÍTULO I

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO E CONDIÇÕES GERAIS PARA O SOCORRO MÚTUO AO ASSOCIADO QUE CAUSAR DANO À TERCEIRO

Art. 1º Para o grupo de socorro mútuo de despesa já ocorrida com o terceiro, o associado deve voluntariamente, no momento de sua afiliação indicar seu interesse na participação do referido grupo, incluindo no termo de afiliação. Essa forma de amparo consiste na possibilidade de ratear exclusivamente entre os participantes, as despesas já ocorridas com terceiro. Este é um benefício opcional oferecido ao associado, que deve fazer a opção ou não no ato da assinatura do termo de afiliação ou, a posterior, através de documento específico e, nunca após o evento danoso.

Parágrafo único - Os benefícios e amparo por meio do rateio, indicados nesse regulamento, só poderão ser gozados se o associado não estiver inadimplente. Será considerado inadimplente o associado que não realizar o pagamento do boleto na data de vencimento, sendo constituído em mora no primeiro dia após o vencimento, independente de interpelação judicial ou extrajudicial.

Art. 2º O amparo começa depois de 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da data registrada no termo de afiliação.

Art. 3º Ao integrar esse grupo de socorro mútuo, o associado terá que honrar um valor mensal referente à divisão das despesas já ocorridas. Esse valor é variável, pois depende da aferição de tais despesas no mês, para pagamento no mês subsequente.

Art. 4º O valor de amparo para que seja possibilitado o socorro mútuo, na hipótese de danos materiais ocorridos com veículo de terceiros, optados à escolha do associado no ato da assinatura do termo de afiliação e nele registrado. Os valores são de até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) ou de até R\$100.000,00 (cem mil reais) para veículos passeio, de até R\$10.000,00 (dez mil reais) ou de até R\$20.000,00 (vinte mil reais) para motocicletas. Não é oferecido amparo para a hipótese de danos corporais em qualquer circunstância em que consista o evento, falecimento condutor ou terceiro do veículo envolvido.

§1º A associação se restringe aos limites máximos indicados no Art. 4º, portanto, em nenhuma hipótese fará a indenização superior ou alteração de opção de valores após evento ocorrido e certo.

§2º Caso o associado causar danos superiores aos valores do Art. 4º, tem plena ciência que terá o amparo do grupo restrito ao limite máximo indicado, sendo a parte superior de sua exclusiva responsabilidade.

§3º Ocorrida a despesa que torne inapropriado o veículo do terceiro, o rateio e consequente amparo terá por base o valor obtido pela tabela FIPE vigente, pelo ano da fabricação do veículo, nos casos de outras despesas ocorridas, como objetos ou até mesmo nos veículos, será amparado com base na própria despesa.

Art. 5º As despesas ocorridas que não tornarem o objeto inapropriado, serão consideradas parciais, no caso de veículos são aquelas que não atingirem ou ultrapassarem 70% (setenta por cento) do valor obtido pela Tabela FIPE vigente, além de restringir ao limite máximo indicado no Art. 4º, deve respeitar as seguintes regras:

I - A autorização para reparos será feita somente após efetuados os devidos orçamentos e entregue toda a documentação prevista nesse regulamento.

II - O amparo parcial será feito com base nos custos das partes, peças e materiais a substituir, bem como da mão de obra necessária para reparação ou substituição.

III - A associação providenciará o reparo do veículo danificado, em oficina referenciada, contra recibo ou nota fiscal do serviço.

IV - A reparação dos danos será feita, preferencialmente, com a recuperação ou reposição de peças originais, caso o veículo esteja coberto pela garantia total do fabricante. Preferencialmente serão utilizadas para substituição das peças danificadas, peças originais usadas ou similares produzidas no mercado, desde que não comprometam a estrutura, segurança e a utilização do veículo. Veículos com mais de 10 (dez) anos de fabricação será dado prioridade na recuperação das partes e peças danificadas.

V - A HARMONY não se responsabiliza pela demora de fornecedores no envio de peças específicas, as quais devem ser enviadas de outro estado ou importadas. Na hipótese em que for verificada a dificuldade na aquisição de peças para reposição, em razão da especialidade do veículo, o associado será informado de forma clara e simples sobre a eventual demora no conserto.

VI - Quando ocorrer a substituição, as peças substituídas pertencerão à associação.

VII - Caso o terceiro deseje o reparo do veículo em oficina de sua indicação, a associação fará os orçamentos para o reparo do veículo, se o valor do orçamento obtido pela associação for menor do que o aferido no estabelecimento escolhido pelo terceiro, este arcará com a diferença e terá de ficar em acordo de que a qualidade do serviço prestado é de responsabilidade da oficina escolhida. E ainda, o fornecimento das peças ocorrerá exclusivamente por conta da associação, a oficina terá de faturar os serviços prestados à associação para todo dia 15 (quinze) de cada mês, com vencimento para 30 (trinta) dias após o fechamento e, por fim, exige-se que a oficina seja idônea, esteja ativa com suas obrigações fiscais, emita nota fiscal e não possua nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

VIII - A reposição de peças será feita conforme as características originais do veículo, não abrangendo acessórios ou demais modificações além, das indicadas pelo chassi.

IX - O prazo para reparo das despesas ocorridas de forma parcial será em média de 30 (trinta) a 150 (cento e cinquenta) dias, dependendo da extensão dos danos. A depender da extensão dos danos e especialidade do

veículo, disponibilidade de peças de reposição no mercado, este prazo poderá ser superior. A estipulação do prazo será feita pela oficina, sendo informadas ao associado as causas de força maior que alterará o prazo.

X - No ato da entrega do veículo o terceiro deverá realizar um test drive no veículo e assinar o termo de aprovação do reparo.

XI - A garantia do reparo obedecerá ao prazo legal.

XII - Somente as partes afetadas pelo evento danoso serão reparada ou substituídas. A análise será feita com base no boletim de ocorrência, croqui e consulta à agente especializado.

Art. 6º Haverá pagamento do benefício integral, de acordo com avaliação a ser feita pela associação, quando o montante para reparação atingir ou ultrapassar 70% (setenta por cento) do valor obtido pela Tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo, na data do evento danoso, valor venal, podendo ainda, ser avaliado o critério de valor de mercado e condições do veículo.

§1º Na hipótese de dano integral a indenização será obtida por meio da tabela FIPE vigente, pelo ano da fabricação do veículo, valor venal ou, avaliação do estado de conservação e também, valor de mercado pelas condições de conservação do veículo.

§2º Caberá a Diretoria Executiva da associação a escolha de amparar integralmente ou de promover o reparo em caso de danos parciais, sempre observando o melhor interesse econômico do grupo.

§3º Em caso de indenização integral, serão debitadas todas as pendências relacionadas ao veículo, (multas, IPVA, taxas administrativas, taxas de desalienação, entre outras). Ainda, caso o veículo tenha alguma restrição, é de responsabilidade do terceiro regularizar tais pendências para que o processo seja finalizado e seja possível a indenização.

§4º - Quanto identificado que o veículo a ser indenizado integralmente, anteriormente teve chassi remarcado, seja procedente de leilão pelo motivo de colisão, capotamento, alagamento, incêndio ou recuperado de roubo ou furto, que foi indenizado por algum outro órgão, seja este público ou privado, registro CSV (Certificado de Segurança Veicular), terá uma desvalorização de 30% (trinta por cento) na tabela FIPE vigente, pelo ano de fabricação do veículo.

CAPÍTULO II

SITUAÇÕES NÃO AMPARADAS PELO SOCORRO MÚTUO AO ASSOCIADO QUE CAUSAR DANO À TERCEIRO

Art. 7º Não serão objetos do socorro mútuo os danos enumerados abaixo, por esta razão, solicitamos a leitura atenta para os incisos a seguir. É de suma importância à observação destes, para garantir sua plena satisfação como associado e evitar futuros transtornos:

I - Condutas do associado que não advindas de acidentes de trânsito;

II - Quaisquer danos causados aos passageiros ou animais do veículo do terceiro. Conforme Art. 4º, o amparo é somente ao condutor;

III - Danos estéticos, corporais e morais;

IV - Lucros cessantes, patrimoniais e danos emergentes direta ou indiretamente da paralisação do veículo do associado, mesmo quando em consequência de dano protegido pela associação;

V - Pensionamento por morte, qualquer motivo de invalidez ou danos corporais;

VI - Despesas ocorridas decorrentes da inobservância ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções do DENATRAN ou DETRAN, como dirigir com documento do veículo vencido, dirigir sem possuir carteira de habilitação ou estar com a mesma suspensa, vendia ou ainda, não ter habilitação adequada conforme categoria

do veículo, utilizar inadequadamente o veículo com relação a lotações de passageiros, dimensão, peso e acondicionamento de carga transportada, colidir ou ser colidido, estando comprovada a utilização de bebida alcoólica ou substância tóxica, através de exames laboratoriais, vídeo, fotos, equipamentos (bafômetro), testemunhas do local do acidente ou certificado por autoridade pública, excesso de velocidade, condução em contramão, racha e assemelhados;

VII - Desgaste natural ou pelo uso, deterioração gradativa, vício próprio, defeito de fabricação, defeito mecânico, da instalação elétrica do veículo, vibrações, corrosão, ferrugem, umidade e chuva;

VIII - Ato de autoridade pública, salvo para evitar propagação de danos protegidos;

IX - Atos praticados em estado de insanidade mental ou sob o efeito de bebidas alcoólicas e/ou tóxicas.

X - Danos ocorridos quando em trânsito por estradas ou caminhos impedidos, não abertos ao tráfego ou de areias fofas ou movediças;

XI - Danos ocorridos a carga transportada ou pessoas transportadas em locais não especificamente destinados e apropriados a tal fim;

XII - Danos ocorridos com o veículo do associado fora do território nacional ou em reservas ambientais e indígenas não abertas ao público;

XIII - Danos ocorridos durante a participação do veículo em competições, apostas, provas de velocidade, inclusive treinos preparatórios;

XIV - Multas impostas ao associado e despesas de qualquer natureza relativa a ações e processos criminais;

XV - Danos ocorridos a partes do veículo não atingidas no acidente de trânsito.

XVII - Danos causados quando comprovar que o veículo do associado trafegava com pneus sem condições de tráfego, abaixo das especificações mínimas permitidas pelo fabricante, pneus recapados, bem como outros fatores de segurança do veículo, como freios e suspensão em condições precárias.

XVIII - Desvalorização do veículo em razão da remarcação do chassi, bem como, qualquer outra forma de depreciação que venha a sofrer em decorrência do evento danoso.

XIX - Danos ocorridos aos pais, filhos, cônjuge, companheiro(a), namorado(a), irmãos ou quaisquer pessoas que tenham mesma residência ou dependência econômica do associado;

XX - Danos ocorridos por queda ou deslizamento de carga, soltura de pneus ou partes do veículo; XXI - Responsabilidades assumidas pelo associado, decorrentes de contratos ou convenções.

XXII - Danos cometidos por sócios do associado ou da empresa associada.

XXIII - Dano ocorrido por apropriação indébita (veículo entregue a alguém e não devolvido), evicção (perder a propriedade, a posse ou o uso em razão de uma decisão judicial ou de um ato administrativo), estelionato ou atos contrários à lei, imprudentes ou desnecessários com objetivo de fraudar o amparo;

XXIV - Danos causados a equipamentos eletrônicos ou quaisquer outros bens que não fazem parte integrante do veículo;

XXV - Não estão amparados os acessórios diversos que não fazem parte da originalidade do veículo, bem como equipamento e cilindros de combustíveis alternativos como GNV, suspensão a ar e pneumáticas, rodas modificadas ou motores especiais (adaptados);

XXVI - Despesa arcada pelo terceiro referente a táxi ou semelhantes, moto táxi, hotel, pousadas, telefonia,

XXVII - Despesa arcada pelo terceiro referente guincho, quando não autorizado, prancha, reboque, cambão, munck.

XXVIII - Dano ocorrido excedente ao limite máximo indicado no Art. 4º.

XXIX - Acordos realizados entre associado e terceiro sem o consentimento da associação, mesmo que realizado pela justiça móvel.

XXX - Carro ou motocicleta reserva ou qualquer outro meio de locomoção.

XXXI - Danos causados por reboques acoplados ou engatados no veículo. Será amparado pelo grupo somente os danos causados diretamente pelo veículo terceiro;

XXXII - Nos casos de roubo, furto ou apropriação indébita do veículo ou subtração por qualquer meio do veículo do associado, não haverá amparo ao terceiro referente os danos provocados durante o deslocamento posterior a posse ilícita, ou seja, os danos causados pelo criminoso;

XXXIII - Não haverá o amparo quando o dano for causado por dolo do condutor, ou seja, quando por vontade própria ver a intenção de causar a despesa ao terceiro;

XXXIV - Quaisquer atos de hostilidade ou guerra, tumultos, motins, comoção civil, sabotagem, vingança contra o terceiro ou alguém que esteja dentro de seu veículo e vandalismo. Também não será objeto de amparo a despesa gerada quando o associado utilizar o veículo para fugir de autoridade pública ou desafeto.

XXXV - A despesa referente à ação no Poder Judiciário, todos os custos com o processo, inclusive honorários advocatícios e custas judiciais, bem como valores provenientes de eventual condenação, serão de exclusiva responsabilidade do associado beneficiário. A responsabilidade da associação está limitada ao pagamento dos danos materiais, não estando cobertos toda extensão dos danos causados pelo ato ilícito do associado ou condutor.

XXXVI - Caso o associado não contate o Departamento de Eventos da harmony Clube e aguarde o atendimento para o laudo no local do evento/acidente, o mesmo será negado.

XXXVII - As despesas causadas pelo associado a objetos de sua propriedade, ou seja, a despesas geradas em um portão, casa, animal, etc.

XXXVIII - Não será incluído do neste socorro mútuo a despesas ocorridas com o terceiro referente a próteses de qualquer finalidade, bem como despesas originadas por cirurgias reparadores e estéticas.

XXXIX - Culpabilidade do terceiro, ocasionando o evento, comprovada através de laudo do Departamento de eventos da Harmony Clube.

CAPÍTULO III

DO PROCEDIMENTO PARA AMPARO, PELO SOCORRO MÚTUO, À ASSOCIADO QUE CAUSAR DANOS A TERCEIRO

Art. 8º Para iniciar o benefício é obrigatório ao terceiro e associado à comunicação por escrito a associação, anexado os documentos exigidos.

§1º Os documentos necessários para o ressarcimento das despesas ocorridas no caso de danos parciais são:

I - Cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) devidamente em dia; II - Comprovante de residência (últimos 3 (três) meses da conta de telefone ou de luz);

III - Boletim de ocorrência e laudo do departamento de Evetnos Harmony Clube;

IV - Cópia da CNH válida do condutor do veículo no momento do evento.

V - Vídeo e fotos do local do evento.

§2º Em caso de amparo integral são:

I - Pessoa Física:

- a) Cópia da CNH válida do condutor do veículo;
- b) Comprovante de residência (últimos 3 (três) meses da conta de telefone ou de luz);
- c) CRV (Certificado de Registro de Veículo) original, devidamente preenchido a favor da associação ou de quem esta indicar, assinado e com firma reconhecida por verdadeiro;
- d) CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) original, com a prova de quitação do Seguro Obrigatório e IPVA dos 2 (dois) últimos anos de licenciamento;
- e) Boletim de Ocorrência original ou cópia autenticada, bem como o laudo do Evetnos Harmony Clube;
- f) Cópia do CPF e Identidade do proprietário, no caso de pessoa jurídica será necessário o Contrato Social autenticado (última alteração), documentos do responsável legal e cartão CNPJ;
- g) Chave original e reserva do veículo;
- h) Manual do proprietário;
- i) Certidão negativa de furto e multa do veículo.
- j) O IPVA, Licenciamento, DPVAT e multas existentes até a data do amparo deverão ser quitadas por conta do proprietário do veículo. O veículo deve estar totalmente sem ônus, obstrução ou embaraço.
- h) Nota fiscal de venda à associação, quando o objeto social da empresa for indústria, comércio, importação, exportação etc. (Prestação de serviço e Leasing não necessita emitir esta Nota Fiscal);
- i) Caso o veículo seja financiado ou arrendado, deve ainda ser providenciada a liberação do bem (originais), com firma reconhecida das assinaturas.

j) videos e fotos do local e do veículos

Art. 9º No ato da comunicação é obrigatório que o terceiro deixe o veículo disponível para análise.

Art. 10º Qualquer forma de amparo será realizada mediante apresentação dos documentos requeridos pela associação. Caberá à Diretoria Executiva a escolha do amparo integral ou parcial, sempre observando o melhor interesse econômico do grupo e percentual indicado nos Art. 5º e Art. 6º.

Parágrafo único - Após a entrega de toda documentação exigida, a associação terá um prazo de 15 (quize dias) dias úteis para autorizar ou negar o amparo.

Art. 11º Se o veículo não estiver em nome do terceiro, este deverá providenciar uma procuração pública do atual proprietário do veículo, registrada em cartório, outorgando plenos poderes para substabelecer, quitar, receber e vender, para que o pagamento seja efetuado, caso contrário o amparo ficará suspenso até regularização pelo terceiro. Sob nenhuma hipótese a Diretoria Executiva liberará pagamento para veículos com quaisquer impedimentos, restrições ou ainda, procedimentos pendentes de responsabilidade do terceiro.

Art. 12º Caso o veículo seja alienado a alguma instituição financeira, a HARMONY pagará o valor correspondente diretamente à financeira, não arcando com taxas administrativas ou qualquer outra taxa incidente que a financeira venha inserir. Depois do pagamento a financeira, o saldo remanescente será pago ao terceiro. Caso o saldo não seja suficiente para liquidação junto à instituição financeira, toda e qualquer diferença é de responsabilidade direta do terceiro.

§1º Se a financeira aceitar apenas a quitação do saldo devedor integral e este, devido a encargos forem superiores ao valor que o terceiro tem a receber (Tabela FIPE vigente), o terceiro deverá pagar a diferença a instituição financeira. Não o fazendo, a HARMONY poderá suspender o pagamento da parte que lhe cabe até que o terceiro faça a quitação da diferença.

§2º O terceiro poderá realizar o pagamento total do débito junto à financeira, situação que a associação fará o pagamento do valor obtido pela tabela FIPE vigente diretamente ao terceiro, após devida comprovação da referida quitação e com o veículo sem qualquer, ônus, impedimento ou alienação.

§3º Caso o veículo for táxi, o terceiro deverá providenciar a desalienação junto à prefeitura, visto que o bem deve estar sem nenhum tipo de ônus para indenização.

§4º Para veículos adquiridos com redução e ou isenção de imposto (PCD, PNE, TÁXI, etc.) a HARMONY não realizará o pagamento de tais encargos, bem como não se responsabiliza pela perda do benefício fiscal, ficando este sob responsabilidade exclusiva do terceiro o pagamento da referida despesa e entrega do veículo sem

nenhum tipo de ônus.

Art. 13º O veículo objeto em ação judicial ou procedimento administrativo terá o benefício suspenso até que seja resolvida tal pendência de forma definitiva (sentença transitada em julgado), ficando a HARMONY isento de qualquer responsabilidade perante o fato junto ao terceiro.

Art. 14º A associação, com anuência do terceiro, poderá substituir o veículo, preferencialmente por outro com as mesmas características (ano/modelo/cor/potência) sempre respeitando o valor cadastrado pela FIPE vigente. A substituição do bem junto ao banco ou financeira e de responsabilidade exclusiva do terceiro.

Art. 15º No caso de morte do condutor/terceiro o amparo integral ou parcial será realizado apenas com a escritura do inventário ou alvará judicial.

Art. 16º Na hipótese de indenização integral, no caso de perda total, comprovado através de Boletim de Ocorrência ou laudo técnico através de PRESTADOR e ou pessoa física ou jurídica credenciada, a HARMONY aguardará até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, como prazo de averiguações e ainda, nas hipóteses de roubo ou furto, a HARMONY também aguardará até 45 (quarenta e cinco) dias úteis para procura do veículo. Após estes períodos, será pago ao terceiro, o valor do veículo pela tabela FIPE vigente, debitados todos os descontos legais aqui previstos por este regulamento, onde o valor indenizado será dividido entre os associados a contar da data do último ressarcimento.

CAPÍTULO IV

DO PROCEDIMENTO QUANDO TERCEIRO CAUSAR DANOS AO ASSOCIADO E CONSEQUENTEMENTE À ASSOCIAÇÃO

Art. 17º A HARMONY buscando o seu direito de ressarcimento das despesas com o reparo do veículo do associado em seu valor total, se reserva ao direito de cobrar via ação de cobrança, regresso de segurança contra terceiro(s) causador(es) do evento/acidente independente de acordos realizados entre associado e terceiro sem o consentimento da associação, mesmo que realizado pela justiça móvel e ou, mesmo que o associado venha assinar ao(s) causador(es) do dano qualquer documento de renúncia a qualquer indenização futura relacionada ao acidente de trânsito.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º Este regulamento entra em vigor a partir do mês de Janeiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), revogando por completo o regulamento anterior, sendo obrigatório seu cumprimento por todos associados afiliados independente da data de afiliação e terceiros. Com a vigência deste novo regulamento, revogam-se por completo as regras contidas nas versões anteriores.

Art. 19º O associado declara pleno conhecimento de todas as normas contidas neste Regulamento ao Terceiro da HARMONY e que aceitam todas as condições aqui estabelecidas, sendo de sua plena responsabilidade o acompanhamento das regras do Regulamento ao Terceiro em vigor.

Art. 20º O regulamento poderá ser alterado a qualquer momento, de acordo com a necessidade do grupo e em conformidade com Estatuto Social da HARMONY, sendo disponível ao associado e ao terceiro a versão atualizada, pelas ferramentas de comunicação disponíveis, na sede da associação e também através de publicação no site. Sendo de responsabilidade do associado e do terceiro o acompanhamento das regras do Regulamento ao Terceiro em vigor.

Art. 21º Os casos omissos ou de negativa de evento ao terceiro serão analisados em primeira instância pela Diretoria Executiva e, em segunda instância, pela Assembleia Geral.

Art. 22º Para situações não mencionadas neste Regulamento, ocorrências adversas, entre outras, em todos os casos que envolva terceiro, caberá análise, discussão e disposição das regras por parte da Diretoria Executiva.

COLISÃO - PASSO A PASSO

1. Ligar no momento do evento para a empresa Evetnos Harmony Clube, em um dos números , atendimento 24 horas, finais de semana e feriados.

*** Obrigatório em todos eventos, roubo, furto ou colisão, em qualquer município nacional.**

2. Registrar boletim de ocorrência através do site <https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/> ou, Polícia Militar (190), Delegacia de Polícia Civil (197), PRF Polícia Rodoviária Federal (191), Corpo de Bombeiros (193), Justiça Móvel de trânsito de Goiânia (62) 3261-9077, Agência Municipal de Trânsito do Município onde ocorrer o fato.

3. Caso o veículo não tenha condições de trafegar, entre em contato com Assistência 24 horas (guincho) nos números 0800 946 0005, para auxílio, remoção para oficina, base do PRESTADOR até próximo dia útil, ou domicílio. Em dias úteis, também é liberado o GUINHO ILIMITADO no número 0800 600 2851, para acionar reparos pela associação, após pagamento da participação.

4. Cumpridas as etapas anteriores, comparecer à sede da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, com boletim de ocorrência, cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH do condutor, no próximo dia útil ou mais breve possível, para abertura do processo de reparos junto ao departamento evento de sinistro.

ROUBO ou FURTO - PASSO A PASSO

1. Veículos com RASTREADOR, obrigatório ligar em uma das opções a seguir: 0800 515 6666.

2. Independentemente de ter ou não rastreador, é obrigatório ligar, imediatamente, para a empresa, em um dos números, atendimento 24 horas, finais de semana e feriados.

3. Registrar boletim de ocorrência através do site <https://raivirtual.ssp.go.gov.br/#/> ou, Polícia Militar (190), Delegacia de Polícia Civil (197), PRF Polícia Rodoviária Federal (191), Corpo de Bombeiros (193), Justiça Móvel de trânsito de Goiânia (62) 3261-9077, Agência Municipal de Trânsito do Município onde ocorrer o fato.

4. Para uso de algum dos benefícios de assistência 24 horas como guincho, taxi, hotel, passagens para retorno domicílio, entre outros, entre em contato nos números .

*** IMPORTANTE**

1. Caso o incidente veicular ocorra em finais de semana ou após horário comercial, o condutor deverá tomar todas as providencias descritas para registrar o fato junto aos órgãos competentes e, no próximo dia útil comunicar no número (62)99393-4589, com HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, para todas providencias e orientações.

2. Comparecer à sede da HARMONY CLUBE DE BENEFÍCIOS, com boletim de ocorrência, cópia do CRLV do veículo e cópia da CNH do condutor, no próximo dia útil ao evento, para abertura do processo de reparos junto ao departamento evento de sinistro.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em
[https://harmony.ileva.com.br/indicacao/verificar-
termo/c12ec0db7ce045a58c93ca](https://harmony.ileva.com.br/indicacao/verificar-termo/c12ec0db7ce045a58c93ca).
Identificador do documento: *c12ec0db7ce045a58c93ca*

